سهر عرف

[٧] أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيْدِ

٦٠٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَرَآنِي مُقْبِلًا فَقَالَ: «هُمُ الأَخْسَرُوْنَ - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي! لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟

قوت عن معرور بن سويد — عرف كان ذلك قبل الهجرة — قوت هم الأخسرون — الواو للقسم — سهر خوفا وارتعادا — قوت فداك

سهر: قوله: الزكاة: وهي فرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان. (الدر المختار)

قوله: فقلت: ما لي: أي ما حالي؟ لعلي أصبت ذنبًا أو ارتكبت معصية. (التقرير)

قوت: قوله: عن معرور بن سويد: بالعين المهملة ورائين، ولهم المغرور بن سويد النهشلي بالغين المعجمة، أسر يوم البحرين وأسلم. قوله: هم الأخسرون: قال العراقي: فيه الابتداء بالمضمر من غير تقدم ظاهر يدل عليه إذا كان متخيلاً في الذهن. قوله: فداك: قال العراقي: الرواية المشهورة، بفتح الفاء والقصر، على أنها جملة فعلية، وروي بكسر الفاء والمد على الجملة الإسمية.

عرف: **تاريخ مشروعية الزكاة والصوم:** قوله: الزكاة إلخ: في "الدر المختار" أن وجوب الزكاة في السنة الثانية قبل وجوب صوم رمضان، وقال: إن وجوب رمضان بعد سنة ونصفها بعد الهجرة، وفي "السيرة الحلبية" قال الشيخ سراج الدين: ما حقق لي من الأحاديث متى وجبت الزكاة. وأقول: إن فرضية الزكاة والصوم والجمعة والعيدين في مكة، وأما إجراؤها ففي المدينة؛ فإن نَصْبَ نُصُبِ الزكاة كان في المدينة. وأقول: إن سورة المزمل نزلت بمكة بتمامها على ما روينا عن عائشة رضي الله عنها، وأما الحج فقيل: وجوبه في السنة السادسة، وقيل: في التاسعة.

معنى الزكاة: وليعلم أن الزكاة كانت تطلق على الصدقة في الجاهلية، وأما في الشريعة فبزيادة القيود والشروط، وكذلك في المنقولات الشرعية؛ فإن المنقولات لا نقلَ فيها؛ لأن الأسماء الشرعية مستعملة في معانيها اللغوية بزيادة القيود والشروط، ولا تكون بهذا مجازاً، وهكذا ذكره فخر الإسلام البزدوي رحمه الله.

التعارض بين الحديثين ورفعه: قوله: في ظل الكعبة إلخ: في "البخاري": "في ناحية المدينة في ظل القمر إلخ"، وقيل بالتأويل لتجتمع الروايتان. أقول: إما أنه وهم الراوي أو يقال بتعدد الوقائع، كما قال الحافظ في "فتح الباري".

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هُمْ الأَكْثَرُوْنَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَمُوْتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا. كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مِثْلُهُ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ، وَقَبِيْصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: الأكثرون: [أي مالاً، وفي رواية غير الترمذي: هم المكثرون.] قوله: فحثا: [أي أعطى مرة بين يديه وكذا وكذا.] قوله: أعظم ما كانت وأسمنه: أي على أعظم هيئة كانت وأسمن وأتم؛ ليزداد ثقلاً.

قوت: قوله: الأكثرون: يعني الأكثرون أموالاً. قوله: تطؤه بأخفافها: راجع للإبل؛ لأنَّ الخف مخصوص بها، كما أن الظلف – وهو المنشق من القوائم – مختص بالبقر والغنم والظباء. والحافر يختص بالفرس والبغل والحمار. والقدم للآدمي.
قوله: وتنطحه: المشهور في الرواية كسر الطاء. قوله: بقرونها: راجع للبقر.
قوله: كلما نفدت: روي بكسر الفاء مع الدال المهملة من النفاد، وبفتحها والذال المعجمة من النفوذ.
قوله: هلب: قيل: إنه بضم الهاء وإسكان اللام، وآخره باء موحَّدة، وقيل: بفتح الهاء وكسر اللام وتشديد الباء. قال ابن الجوزي: وهو الصواب.

عرف: قوله: فيدع إبلاً إلخ: المضارع إما مرفوع أو منصوب، وبينهما فرق لا يسعه الوقت.
بيان مرجع الضمير: قوله: أعظم ما كانت وأسمنه إلخ: مرجع الضمير ليس "ما"؛ لأنه حرف، بل المرجع المصدر المنسبك، وفي "الرضي": أن زيداً أفضل رجل، معناه أنه أفضل رجل رجل أي كل رجل، ومعنى زيد أفضل الرجلين أنه أفضل رجلين رجلين أي مثنى مثنى، ومعنى أنه أفضل الرجال أنه أفضل رجل رجل. أقول: عليه جمهور النحاة وأرباب المعاني والأصول؛ فإنهم يصرحون بأن الجمع معناه واحدٌ واحد، لا المجموع من حيث المجموع.
بيان وهم الراوي: قوله: كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها إلخ: وفي "صحيح مسلم": كلما نفدت عليه أولاها عادت عليه أخراها فقال أرباب الحديث: إن الراوي قلب في الألفاظ، وقيل: إنه لا قلب، ولكن الدواب تمر على مانع الصدقة على طريق التدوير، والله أعلم، والحق أنه وهم الراوي وقلب.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَاسْمُ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه جُنْدَبُ ابْنُ السَّكَنِ، وَيُقَالُ: ابْنُ جُنَادَةَ. قوت

٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوْسَى، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ الدَّيْلَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: الْأَكْثَرُوْنَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ آلَافٍ.* سهر عرف

أي درهم

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَشَرَةِ آلَافٍ»: [قَالَ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ مَرْوَزِيٌّ رَجُلٌ صَالِحٌ.]

سهر: قوله: الأكثرون إلخ: هذا التفسير من الضحاك لحديث آخر، هو قوله ﷺ: من قرأ ألف آية كتب من المكثرين المقنطرين، وفسّر المكثرين بأصحاب عشرة آلاف درهم، وأورد الترمذي هذا التفسير ههنا لمناسبة ضعيفة. (التقرير)

قوت: قوله: واسم أبي ذر جندب بن السكن ويقال: ابن جنادة: قال العراقي: ما صدَّر به قوله مرجوح، وجعله ابن حبان وهمًا، والصحيح الذي صححه المتقدمون والمتأخرون الثاني.

عرف: قوله: الأكثرون أصحاب إلخ: هذا ليس على محله؛ فإن ضحاكاً لم يفسره في لفظ الحديث المرفوع المذكور، بل في موضع آخر.

* * * *

(٢) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

عرف شيخ

٦٠٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ».

قوت — بتقديم المهملة — كشداد

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ».

عرف

وَابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْبَصْرِيُّ.

بتقديم المهملة

٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُتَمَنَّى أَنْ يَبْتَدِئَ الْأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ.

عرف — قوت — أي يبتدئ بالسؤال

قوت: قوله: درّاج: قيل: هو اسمه، وقيل: لقب، واسمه عبد الرَّحمن، وقيل: عبد الله، واسم أبيه سمعان، وقيل: عبد الرَّحمن. قوله: العاقل: رُوي بالعين المهملة والقاف، وهو المشهور، وبالغين المعجمة والفاء، والمراد به هنا: الذي لم يبلغه النَّهي عن السؤال.

عرف: **الاختلاف في حق المال سوى الزكاة والمراد من حديث الباب**: قوله: باب إلخ: الجمهور إلى أنه لا حق في المال بعد أداء الزكاة، وبعض السلف إلى أن حقاً آخر في المال سوى الزكاة، ولكنه غير منضبط، وهو موكول إلى رأي المبتلى به، وهو المختار، وأما حديث الباب فمراده أنك قضيت ما عليك من الواجب من هذا النوع أو غيره من المحامل. قوله: رجل: اسمه ضمام بن ثعلبة، ومثل هذه الواقعة واقعة في حديث الصحيحين، وقال الحافظ بتعدد الواقعتين. **نهي الصحابة عن السؤال والمراد من رواية ابن عباس** رضي الله عنهما: قوله: نتمنى إلخ: كان الصحابة نهوا عن السؤال بآية: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (المائدة: ١٠١) وروي عن ابن عباس أن أسئلة الصحابة رسول الله ﷺ أربعة عشر. أقول: لا أعلم مراده، أو يقال: إن المراد أن المذكور من الأسئلة في القرآن يبلغ العدد المذكور.

شيخ: **قوله**: باب ما جاء إذا أدّيت الزكاة فقد قضيت ما عليك: أي من حقوق الله تعالى من هذا الجنس، =

فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ[قوت]، فَجَثَا[سهر] بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَسُوْلَكَ أَتَانَا فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَبِالَّذِي[سهر] رَفَعَ السَّمَاءَ وَبَسَطَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ».

أي فقال أي تقول

قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ».

قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ». قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الحَجَّ[عرف] إِلَى بَيْتِ اللهِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

سهر: قوله: فجثا بين يدي النبي ﷺ: أي جلس على أطراف أصابع رجليه ناصب القدمين. (حاشية السيوطي على مسلم) قوله: فبالذي إلخ: قد ورد في بعض الروايات أن الأعرابي سأل النبي ﷺ، فقال: من رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ فقال رسول الله ﷺ: "الله"، فقال الأعرابي: فبالذي إلخ. (التقرير)

قوت: قوله: أعرابي: هو ضمام بن ثعلبة.

عرف: بيان وهم الراوي: قوله: الحج إلخ: تعرضوا إلى كون الحج مذكوراً في حديث الباب، فقيل: إنه وهم الراوي؛ لأن ضمام بن ثعلبة أتى في السنة الخامسة، ووجوب الحج في السادسة أو التاسعة.

شيخ = وأما حقوق العباد مثل نفقة الأولاد والزوجة والوالدين والقرض وغير ذلك، فباقٍ بعده، أو يقال: أدّيت ما عليك من حقّ الله المعين، وأما غير المعيّن مثل إطعام البائس والفقير واليتيم وابن السبيل وأداء حاجة بيت المال إذا كان خاليًا، فباقٍ بعده، فلا إشكال عليه.

فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا أُجَاوِزُهُنَّ، ثُمَّ وَثَبَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أي قام سريعا عرف شيخ «إِنْ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: فِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عرف أي الحكم المستنبط عَلَى الْعَالِمِ وَالْعَرْضَ عَلَيْهِ جَائِزٌ مِثْلُ السَّمَاعِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْأَعْرَابِيَّ عَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَقَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.

عرف: **هل في ترك السنن الرواتب إثم؟** قوله: دخل الجنة إلخ: أقول: إن هذا الرجل ليست السنن الرواتب عليه، ولكنه من خصوصه؛ لأنه حضر النبي ﷺ، وأخذ مشافهة هذا القدر، فلا عليه غيره، ولا يجوز ترك السنن لغيره، وقيل: إن مراده من "لا أدعهن ولا أجاوزهن" تغيير الصفة مع أداء السنن. أقول: كيف يقال بهذا، والحال أن في "البخاري" تصريحاً "لا أتطوع إلخ"؟ وإن قيل: إن كثيراً من الأحكام ليست بمذكورة في حديث الباب، مثل الوضوء أو غيره، فكيف يكون الرجل ناجياً بأداء ما ذكر في الحديث؟ أقول: إن كثيراً من الأحكام مذكورة في طرق حديث الباب، كما في بعض طرق في "مسند أحمد"، وأما مسألة الإثم على ترك السنن فلا أذكرها؛ فإنها صعب المنال، وظني لعل تاركها بقدر ما ثبت من صاحب الشريعة لا يكون آثماً، والله أعلم.

تعيين "بعض أهل الحديث": قوله: قال بعض أهل الحديث: فقه هذا الحديث إلخ: المراد به الحميدي شيخ البخاري تلميذ الشافعي رحمه الله، لا الحميدي صاحب "الجمع بين الصحيحين".

شيخ: قوله: إن صدق الأعرابي دخل الجنة: يحتمل أن يتعلق "إن صدق الأعرابي دخل الجنة" بقول أعرابي: "لا أدع منهن شيئًا"، ولا يتعلّق بقوله: "ولا أجاوزهن"؛ لأن الزيادة على الفريضة لا قباحة فيه، ويحتمل أن يتعلق بكلا الفعلين، والمعنى: أؤدي كما أمرني عليه السلام، وليس فيه نفي الزيادة، بل مجرّد نفي النقصان، ويحتمل أن يكون نفي الزيادة والنقصان على سبيل الفرضية، يعني لا أزيد شيئًا معتقدًا لفرضيته، ولا أنقص شيئًا معتقدًا بعدم فرضيته، فلا يفهم نفي زيادة التطوع، ولا يبعد أن يقال: إن النبي ﷺ بيّن الفرائض والنوافل بحذافيرها إجمالاً، فقال الأعرابي حينئذ ما قال، ولا يخفى ما من البعد.

* * * *

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
عرف — سهر

٦١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، .....

مضروبة من الفضة — سهر قوت عرف شيخ — قوت — الخيل للركوب والرقيق للخدمة

سهر: قوله: والورق: [بفتح الواو وكسر الراء أي الفضة، وكذا الرقة.]

قوله: قد عفوت إلخ: قد يشعر هذا الكلام سبق الوجوب، ثم نسخه، وليس بصريح في ذلك، بل يكفي في ذلك سبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق، وسيجيء تأويله عند أبي حنيفة ﷺ بخيل الغزاة، كرقيق الخدمة، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق: المراد بالعفو هنا عدم التكليف به.

قوله: الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة المضروبة، وكذا الوَرِق، وهو قول كثير من اللغويين أو أكثرهم أنها لا تطلق إلا على المضروب من الفضَّة، وقال ابن قتيبة: تطلق على المضروب وغير المضروب، والهاء عوض عن الواو.

عرف: **معنى الورق**: قوله: باب إلخ: الورق بكسر الوسط: الفضة غير مسكوكة.

اختلاف الأئمة في زكاة الخيل: قوله: عفوت عن صدقة الخيل والرقيق إلخ: قال الشافعي وأحمد ومالك ﷺ: لا زكاة في الخيل، وقال أبو حنيفة ﷺ: إن في الخيل أيضاً صدقة إذا كانت مختلطة ذكوراً وإناثاً، وإذا كانت إناثاً على القولين، لكل فرس دينار أو بحسب التقويم من كل أربعين درهماً درهم، بشرط النصاب أي مائتي درهم. وأتى الزيلعي بواقعتين أخذ فيهما عمر ﷺ زكاة الخيل، ونقول: إن في عهده ﷺ كانت الخيل للركوب لا للتجارة أو التناسل، وتمسك الحجازيون بحديث الباب، وجوابه منا ما ذكرته، ولأبي حنيفة ﷺ استنباط من حديث الصحيحين، وله ظاهر ما في "مسلم": ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها إلخ، وتأول فيه آخرون، وفي "فتح القدير": أنه لا يجبر على أداء زكاة الخيل، بل الواجب عليه أداء زكاتها ديانةً فيما بينه وبين الله، فالمال عندنا ظاهر وباطن، والظاهر مثل الإبل والغنم والبقر، فإنه يزكيها ظاهراً، وللساعي أن يجبره على أداء زكاة الأموال الظاهرة بخلاف الباطن، وأما التعزير فأمر آخر، وفي "كتاب الطحاوي": أن عثمان ﷺ كان يضع زكاة النقدين إذا أعطى الناس - ممن تجب عليهم الزكاة - ما له من بيت المال، ودل الأثر على أن للخليفة حقاً في الأموال الباطنة.

شيخ: قوله: قد عفوت عن صدقة الخيل إلخ: الخيل ثلاثة أقسام: للخدمة، وللتجارة، وقسم ثالث لا للخدمة ولا للتجارة، يعني السائمة. فالأول لا تجب فيه الزكاة بالاتفاق. والثاني تجب فيه اتفاقًا. والثالث مختلف فيه، فقال أبو حنيفة بالوجوب، وقال الآخرون بعدم الوجوب، هذا خلاصة المذهب، فالمعنى: "عفوت عن صدقة الخيل" أي للاستخدام.

عرف شيخ
مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ لِي فِي تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ. قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، عرف
فَقَالَ: كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيْحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ عَنْهُمَا جَمِيْعًا.

عرف: الاختلاف في الزكاة في كسور النصاب: قوله: من كل أربعين درهماً درهم إلخ: اتفقوا على أن أربعين درهماً لا شيء فيها حتى تبلغ مائتين، وأما أربعون فلذكر الحساب، وأما الزائد على مائتين فلا شيء في الكسور عند أبي حنيفة ﷺ، وتجب في كسور السوائم خلاف صاحبيه في المسألتين، وأفتى أرباب الفتوى على قولهما، وأما تفصيل الدرهم الشرعي فقد مر في كتاب الطهارة.

بيان سهو الشيخ عبد الحي اللكنوي ﷺ في بيان نصاب زكاة الذهب والفضة: ولقد سها مولانا عبد الحي ﷺ في بيان نصاب زكاة الذهب والفضة، والصواب ما ذكر القاضي ثناء الله الباني بتي ﷺ: أن الزكاة في الفضة إذا كانت ثنتين وخمسين تولجة ونصفها، ومنشأ سهوه أنه زعم أن الاعتبار ههنا لأحمر الأطباء، وهي أربعة شعيرات، وهي أكبر من أحمر الفقهاء، والتفصيل في رسالة الشيخ المخدوم هاشم بن عبد الغفور السندهي ﷺ.

اختلاف الأئمة في مقدار الدرهم الشرعي: ثم قال الأحناف: إن الدرهم الشرعي سبعون شعيرة، وقال الشافعية: إنه خمسون شعيرة وخمساها، وقال ابن همام ﷺ: إن المعتبر درهم كل بلدة بشرط أن لا ينقص من درهم النبي ﷺ.

المراد من قوله: "كلاهما عندي صحيح" والكلام في الحارث الأعور: قوله: كلاهما عندي صحيح إلخ: لعل الصحة من حيث سماع أبي إسحاق عن عاصم والحارث، لا الصحة المصطلحة بين المحدثين؛ فإن الحارث الأعور لم يحسن له، وأما عاصم فصحح البعض بعض رواياته، مثل ابن قطان المغربي الفارسي في "كتاب الوهم والإيهام"، [كما حسن الترمذي روايته سابقا، فاختلف في تصحيحه، كما قال علي بن المديني.] وقيل: إن الحارث كذاب، ولكني لا أسلمه؛ فإن أحداً من التابعين لم يوجد كذاباً ولا كاذباً، كما صرح الذهبي في خارج "الميزان"، وقيل: إنه شيعي، وكذلك قيل في حق أبي الطفيل أي يحبان علياً ﷺ، والله أعلم.

شيخ: قوله: من كل أربعين درهما درهم: هذا بيان الحساب لا تحديد النصاب بدليل قوله ﷺ: "وليس لي في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ عرف

٦١١ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوْا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ ﷺ حَتَّى قُبِضَ.

ابن عبد الله سهر

وَكَانَ فِيْهِ: «فِي خَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ إِلَى تِسْعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ

سهر

سهر: قوله: فقرنه بسيفه: أي كتب كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه لإرادة أن يخرجه إلى عماله، فلم يخرجه حتى قبض. ففي العبارة تقديم وتأخير. (التقرير)

قوله: بنت مخاض: وهي التي تمّت لها سنة، وطعنت في الثانية، سمّيت بذلك؛ لأن أمها تكون حاملا. وقوله: "بنت لبون" هي التي طعنت في الثالثة. والحقة بكسر الحاء وتشديد القاف، هي التي طعنت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت للركوب. والجذعة بفتحات، التي طعنت في الخامسة. كذا في "اللمعات".

عرف: الفرق بين الغنم والضأن والمعز: قوله: باب إلخ: الغنم والشاة أعم من ذات الوبر وذات الأشعار، والضأن مختص بذات الوبر، والمعز بذات الأشعار، ذكراً كان أو أنثى.

المراد من بنت المخاض وبنت لبون والجذعة: وأما بنت المخاض فبنت الناقة ذات سنة واحدة، وكذلك بنت لبون، المراد أنثى؛ فإن الواجب ههنا أنثى، ويجوز الذكر عندنا تقويماً، وأما الجَذَعَة ففي أصل اللغة يقال لشاب قوي من الحيوان والإنسان أو غيرهما، وقال أبو حاتم السجستاني: إن الجَذَعَة اسم لموسم يطلع فيه السهيل في أول الليل، وهذا موسم ولادة النوق طبعاً وحينها، وإن لم تلد في حينها فهبع، كما قال: =

فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ (عرف) وَمِائَةٍ، فَإِذَا (شيخ) زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.

عرف = إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع
لم يبق من أسنانها غير الهبع

عرف: **الاختلاف بعد مائة وعشرين:** قوله: إلى عشرين ومائة إلخ: اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر في حديث الباب إلى مائة وعشرين خلافاً لبعض الأئمة غير الأربعة، وأما بعد مائة وعشرين فاختلفوا، فقال أبو حنيفة رحمه الله: إن الحساب إلى مائة وعشرين يبقى على حاله، ولو زادت خمس ذود إبل ففيها شاة، ولو زادت عشرة فشاتان، ولو زادت خمس عشرة فثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فصار المجموع مائة وخمساً وأربعين إبلاً، ففيها بنت مخاض وحقتان، وإذا صارت خمسين ومائة فثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة مثل الحساب إلى خمسين قبل مائة وعشرين، فإذا صارت مائتين فأربع حقاق، ثم تستأنف وهلم جرّاً، فالخمسينيات مدار عند أبي حنيفة رحمه الله.

وقال الشافعي رحمه الله: إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فتغير الحساب الأول، ولا شيء في الزائد حتى تبلغ عشرة، فعلى هذا إذا كانت مائة وأحد وعشرون إبلاً فعليه ثلاث بنات لبون؛ فإن في كل أربعين بنت لبون، فإذا صارت مائة وثلاثين فبنتا لبون وحقة، وإذا صارت مائة وأربعين فحقتان وبنت لبون، وهلم جراً، فمدار الحكم الأربعينيات والخمسينيات، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وقريب من هذا قول أحمد رحمه الله.

وقال مالك رحمه الله: إن الزائد على مائة وعشرين لا يغير الحكم السابق حتى تصير مائة وثلاثين، فحقة وبنتا لبون، ولا فرق بينه وبين الشافعي، إلا أن الشافعي يجعل الزائد على مائة وعشرين ولو واحدة مغير الحكم السابق، بخلاف مالك، فحديث الباب صادق وأقرب إلى مذهب الحجازيين، بل مطرد على مذهبهم، وأما على مذهبنا فصادق أيضاً، لكنه بعد مائة وخمسين، ثم بعدها تكون الخمسينيات مدارات الحكم بخلاف الأربعينيات؛ فإنها وإن صدق الحديث أي "في كل أربعين بنت لبون"؛ لأنا قلنا: إن في ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين بنت لبون، =

شيخ: قوله: فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون: وعند أبي حنيفة إذا زادت على مائة وعشرين فيستأنف، بأن في خمسة إبل شاة، وفي عشرة شاتين إلخ. وعمل الشافعي بهذا الحديث، والحديث بظاهره يخالف لأبي حنيفة، والجواب عن الحديث: أنه ليس فيه نفي الأقلّ، بل الحديث ساكت عنه، وثبت برواية عمرو بن حزم في النسائي "فما كان أقلّ من ذلك ففي كل خمس ذود شاة". فيعمل بالزيادة، وإذا بلغ النصاب - بعد العمل بالزيادة - إلى خمسين فتجب الحقّة، وإذا بلغ أربعين فتجب بنت لبون، فعمل أبو حنيفة بالحديثين، وترك الشافعي حديث الأقلّ.

وَفِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً.

عرف = لكن الأربعين ليس بمدار، بل وقع في وسط الحساب فقطعة "في كل خمسين حقة" صادقة ولطيفة على مذهبنا مطرداً، وأما قطعة "في كل أربعين بنت لبون" فصادقة إلا بعد مائة وعشرين، وغير لطيفة؛ إذ ليست مداراً، وأما على مذهب الحجازيين فالقطعتان لطيفتان وصادقتان مطرداً، فالحديث لا يخالفنا؛ لأنه لا يدل بنصه على أربعين وخمسين مداراً، وقرب مما قلنا ههنا في الحديث السابق أن في كل أربعين درهماً درهم إلخ؛ فإن المذكور فيه بيان الحساب، فإنه لا شيء في أربعين حتى تكون مائتي درهم، ونظير ما قلنا ما في حديث الباب: فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة أيضاً؛ فإن الحديث ذكر ثلاث مائة شاة، والحال أنها ليست بمدار، بل إذا زادت على مائتين فثلاث شياه إلى تسع وتسعين وثلاث مائة شاة، فليس ثلاث مائة شاة إلا أنه وقع في وسط الحساب.

خلاصة مذاهب الأئمة والصحابة ﷺ: فالحاصل: أن حديث الباب صادق على مذهبنا بلا ريب باعتبار قطعة، ولطيف باعتبار قطعة أخرى، فإذن نذكر أدلتنا الصريحة، منها: ما في "معاني الآثار" بسندين، وذكر المتن في أولهما، ولكن السند الثاني أعلى من الأول؛ لأن في الأول خصيب بن ناصح، وفيه لين، ولكنه من رجال السنن، ربما يحسن رواياته، وفيه: أن حماد بن سلمة قال لقيس: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وفيه نُصب الصدقات؛ فإنه ﷺ كان أرسل عمرو بن حزم جد أبي بكر إلى نجران لأخذ الصدقات، وفيه: في كل خمس ذود شاة إلخ هذا بعد مائة وعشرين، وهذا عين مذهب أبي حنيفة ﷺ، وأيضاً في هذا الحديث: في كل خمسين حقة، وليس ذكر أربعين، فحديثنا حسن لذاته أو صحيح، وقال الزيلعي في "التخريج": إن الطحاوي أخرجه في "معاني الآثار" و"مشكل الآثار" (أي في الحصة التي هي غير مطبوعة) وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو داود في مراسيله. وتعرض البيهقي إلى الكلام في حديثنا، وقال في "معرفة السنن والآثار": إن حماد بن سلمة كان عنده كتاب قيس ابن سعد، ففقده حماد، وكان يروي من ذلك الكتاب على حفظه، فأوهم في الروايات.

أقول: إن هذا الكلام يذكره البعض تحت سياق تليين حماد، والبعض تحت سياق مدح حماد. ولا يقال: إن حماداً يروي، وكان اختلط في آخر عمره. لأنا نقول: إنه أخرج عنه مسلم في الصحيح، وأكثر المحدثين يصححون ويحسِّنون رواياته بلا فرق بين تلامذته المتقدمين والمتأخرين. ولا يقال: إنه يروي من الكتابة. لأنا نقول: إن مثل هذه الكتابة معتبر، فالحاصل أن حديثنا صحيح، ولا أقل من الحسن لذاته.

دلائل الأحناف في نصاب الإبل: ولنا ما هو موقوف على ابن مسعود ﷺ، أخرجه الطحاوي ومحمد في "كتاب الآثار" بسند قوي وأعلى، [لأن أسانيد "كتاب الآثار" عن محمد عن أبي حنيفة، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود ﷺ.] وهو مذهب سفيان الثوري، ولنا مذهب علي ﷺ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، =

.....

عرف = فأقول: إن ما في "أبي داود" عن علي ﷺ مرفوعاً أيضاً حجة لنا؛ فإن ألفاظه صادقة على مذهبنا ومحتملة لمذهب الشافعية. وأقول: لما علم مذهب علي ﷺ موافقاً لأبي حنيفة نقول: إن مرفوعه أيضاً موافق لنا، وما تمسك به أحد من الأحناف إلا أن فيه: "وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلخ"، وأما عندنا ففي خمس وعشرين بنت مخاض، ولا يخالفنا ما فيه؛ فإنا نحمله على أنه بحسب التقويم، [والتقويم جائز عندنا في كل شيء إلا الهدايا والضحايا.] وقال سفيان الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي ﷺ، وهو أفقه من أن يقول هكذا، وأما رواية أبي داود فصححها ابن القطان في "كتاب الوهم والإيهام"، وفيها أيضاً ليس ذكر "في كل أربعين بنت لبون" بل المذكور فيها "في كل خمسين حقة"، وزعم الشافعية: أنها يفيدنا، والحال أنها تفيد الأحناف، ثم أقول في تمسكنا: إن علياً ﷺ كان عنده كتاب، وقال الحافظ: إن فيه أسنان الإبل.

أقول: كيف لم يفصح الحافظ بأن فيه أحكام الزكاة؟ فإنه قد صرح في "البخاري" في موضع أن فيه أحكام الصدقات أيضاً، أحدها: أنها صدقة رسول الله ﷺ إلخ، [وفيه قال عثمان: اغنه عنا إلخ، وتعرض الشارحون إلى وجه عدم مبالاة عثمان ﷺ بكتاب علي ﷺ.]

ولما علمنا مذهب علي ﷺ من الخارج أنه موافق لأبي حنيفة ﷺ لا بد من أن يكون المذكور في كتابه أيضاً ما هو مذهبه، فلأحد أن يقول: إن دليلنا يساوي دليل الحجازيين؛ فإن دليلنا كأنه حديث البخاري، وأما دليل الشافعية فأخرجه البخاري ست مرات بسند واحد، ولم يجد أعلى من ذلك السند، وفي طريقه أيضاً روى محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه، وهو ابن المثنى، وقالوا: إن ابن المثنى سيء الحفظ، فلا بد تساوي حجتنا وحجتهم، [ولما علم البيهقي أن في سند حديث البخاري ابن المثنى، قال: ما رأينا أحداً أضيق في حق الرجال من البخاري.] وقال ابن معين: إن كتاب علي ﷺ أعلى من كتاب في حديث الباب، ولكنه لم يفصح بأنه أيّ كتاب علي ﷺ؟ وظني أنه هو كتاب الصدقات، وفيه أحكام عديدة، وما أخرج مسلم حديثاً في نصب الزكاة، وأما حديث الباب ففي سنده سفيان بن حسين، وهو لين في الزهري.

ثم أقول: الحق أن حديث الباب أقرب بمذهب الحجازيين؛ لأنه ﷺ قد أجمل بعد مائة وعشرين، ومذهب الحجازيين مستقيم على هذا الحديث بعد مائة وعشرين إلى الأبد، وأما مذهبنا فاستقامته إنما هو بعد خمسين ومائة، وفي "أبي داود" في رواية الباب تصريح مذهب الحجازيين؛ فإنه فصل الراوي بعد مائة وعشرين؛ فإن فيها: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، وإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة إلخ، وأقول: إن هذه الزيادة من مدرج الراوي؛ فإنه لما كان هذا كتابه ﷺ فكيف لا يهتم به الترمذي والبخاري ولا ينقله بتمامه؟ وأيضاً في "سنن الدارقطني" روى حديث أبي داود، وقال: وتفسير الكتاب هذا، فذكر هذه الزيادة، فدل على أنه من إدراج الراوي، فلا بد من أن يقال: إنه من إدراج الراوي، وبعد اللتيا والتي أن الحق ما قال ابن جرير الطبري: إن قولي العراقيين والحجازيين صحيحان وتتأدى الزكاة على الترتيبين. =

سهر عرف شيخ سهر عرف
وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، .....

سهر: قوله: ولا يجمع بين متفرّق إلخ: المراد به عندنا الجمع والتفريق في الأملاك لا الأمكنة، فإذا كان النصاب بين شركاء، وصحّت الخلطة بينهم باتحاد المسرح والمرعى والراعي ونحوها، تجب الزكاة عند الشافعي رحمه الله، وفي عدم الوجوب تفريق المجتمع، وعندنا لا يجب، وإلا لوجبت على كل واحد فيما دون النصاب، فمن ملك ثمانين شاةً، ليس للساعي أن يجعلها نصابين، بأن يفرقها في مكانين كأنها لرجلين، فهذا معنى "ولا يفرق بين مجتمع"، ولا يجمع مثلاً بين الأربعين المتفرّقة بالملك بأن تكون مشتركة؛ ليجعلها نصابًا، والحال أن لكل عشرين، كذا في "فتح القدير".
قوله: مخافة الصدقة: أي مخافة ثبوت الصدقة فيما لا صدقة فيه، أي لا يفعل ذلك التفريق والجمع كيلا يثبت الصدقة =

عرف = **تقوية دليل الأحناف**: أقول: نقطع بأن الترتيبين ثابتان؛ فإن الزكاة أخذت في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الأربعة، والشيء مما تعامل به السلف، ولا يمكن إخفاء قول من القولين، فلا مساغ لأحد إنكار أحدهما، والعجب مما قال بحر العلوم في الأركان الأربعة: إن مثل الزكاة مما عمل به السلف، ولا بد فيه من دليل متواتر، وأما دليل العراقيين في "الطحاوي" فخبر واحد فلا يقبل. أقول: أي تواتر أعلى من أن يكون به عمل علي رضي الله عنه في عهد خلافته وابن مسعود وسفيان الثوري وأبو حنيفة، فكيف لا يقبل؟
الاختلاف في المراد بالجمع والتفريق وحكم خلطة الجوار: قوله: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق إلخ: واعلم أن الجمع والتفريق عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله في الأمكنة، وقالوا: إن في الجمع والتفريق تسعة شروط، منها الاتحاد في المرعى والمسرح والمراح والمحلب والفحل وغيرها، والنهي هذا للساعي والمُصَّدق، ويسمون هذا الجمع بـــ"خلطة الجوار"، ومثاله: أن لأحد عشرين شاة وللآخر عشرين شاة، فخلطا في المكان بخلطة الجوار، وقالوا: إن خلطة الجوار مؤثرة في الحكم، حتى إنه يكون الواجب في الصورة المذكورة شاة واحدة، ثم يرجع من ذهبت شاته على خليطه بحصة، وقال الشافعي رحمه الله: لو كانت أربعون شاة لأربعين رجلاً مشتركة بخلطة الجوار، تجب الشاة الواحدة، وقال مالك بن أنس رحمه الله: يجب أن يكون كل من الخلطاء مالك قدر النصاب، وإلا فلا، ويخرج الأمثلة التي فيها نفع الساعي أو نقصانه أو نفع المُصَّدق أو نقصانه.
فالحاصل أنهم يقولون: إن الجمع والتفريق لا يفعل، وأما لو جمع أو فرق بشروط مذكورة يكون مؤثراً في الحكم، وقال الأحناف: إن الجمع والتفريق في حديث الباب لا ينبغي ولا يؤثر، وأما لو جمعوا أو فرقوا في الأملاك، فيكون الجمع والتفريق مؤثراً، ويسمى الجمع بـــ"خلطة الشيوع"، مثل: إن وجد رجلان ثمانين شاة من الوصية أو الإرث أو البيع، فتجب شاتان، والفروع مذكورة في المبسوطات، فليراجع إليها.
الاختلاف في متعلق مخافة الصدقة ومصداق النهي: قوله: مخافة الصدقة: قيل: متعلق بالنفي، وقيل: بالإثبات، والمخافة مخافة الساعي أو المُصَّدق، وقيل: إن النهي متوجه إلى مالك الأموال عند مالك بن أنس رحمه الله، =

شيخ: قوله: ولا يجمع بين متفرق لا يفرق بين مجتمع: الجمع والتفريق عند أبي حنيفة باعتبار الأملاك، وعند الشافعي =

سهر عرف شيخ

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ،.....

سهر = فيما لا صدقة فيه واجبة، كما لو فرق بين الثمانين حيث تجب ثنتان، والواجب فيها ليس إلا واحدة، أو جمع بين العشرينَين لرجلين تجب واحدة، والواقع أن لا وجوب فيها. (ابن الهمام)

قوله: وما كان من خليطين إلخ: قالوا: أراد به إذا كان بين رجلين أحد وستون مثلاً من الإبل، لأحدهما ستة وثلاثون، وللآخر خمسة وعشرون؛ فإن كل واحد يرجع على شريكه بحصة ما أخذه الساعي من ملكه زكاة شريكه، والله تعالى أعلم، ذكره ابن الهمام.

عرف = وإلى المُصَّدق عند الشافعي رحمه الله، وقيل: إليهما عند الشافعي رحمه الله، ولكنه لا تفاوت في جميع المذكور، قال الشيخ ابن همام وغيره: إن الجمع والتفريق في هذه القطعة خلطة الشيوع، وإنهم لو خلطوا لكانت الخلطة مؤثرة.

بحث في خلطتي الشيوع والجوار وحكمهما: وأقول: في هذه الخلطة خلطة الجوار على ما قال الحجازيون، ويكون المراد النهي عن خلطة الجوار؛ لأنه أمر لغو لا يجدي شيئاً، ولا يؤثر شيئاً، بل ارتكاب أمر عبث، وأما وجه اختياري هذا الشرح أن تعبير الشارع في هذه القطعة غير تعبيره في قطعة: "وما كان من خليطين إلخ"؛ فإن الجمع ههنا الجمع في الأمكنة، وفي القطعة الثانية خلطة الشيوع، كما يشير إليه اختلاف التعبير، وأما مثال نفع المصدق عند الحجازيين، فكما أن لأحد أربعين شاة وللآخر أربعين شاة، وكانت متفرقة، فجمع المصدقان في المكان بشروط مذكورة، وفي هذه الصورة نقصان الساعي، وأما لو كانت مجتمعة ففرقها الساعي إلى نصابين، ففي هذه الصورة نفعُ الساعي ونقصان المالكين.

الاختلاف في المراد من الخلطة: قوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية: قال الحجازيون: إن المراد خلطة الجوار بشروط مذكورة، فلو كانت ثمانون شاة لرجلين متميزة، فأخذ الساعي شاة واحدة من المخلوطة، فلم تذهب إلا شاة أحدهما من جانبهما، فيرجع هذا على خليطه بالنصف من قيمة الشاة التي أخذت، ونقول: إن الخلطة خلطة الشيوع، وفي القطعة الأولى خلطة الجوار؛ لاختلاف التعبيرين في القطعتين، ومثال خلطة الشيوع: أن لرجلين ثمانين شاة وليست بمتميزة في الأملاك، فيأخذ الساعي شاتين، فإن لم يكن تفاوت في قيمتي الشاتين فلا تراجع، وإلا فتراجع، وكذلك اشترى رجلان إبلاً، واشتركا في الأملاك ولا تمييز، =

شيخ = باعتبار الرُعاة والمنزل والمرعى، فمثاله: أنه كان لرجل عشرين شاة في مرعى، وثلاثين في مرعى آخر، فعند أبي حنيفة تجب الزكاة، وإلا يلزم تفريق المجتمع في ملك واحد، وعند الشافعي لا تجب، وإلا ليلزم جمع المتفرق.

صورة أخرى مثلاً: كان لرجل عشرون شاة، ولآخر أيضًا عشرون شاة، فاجتمعا عند راعٍ واحد، فعند أبي حنيفة لا تجب الزكاة، وإلا يلزم وجوب الزكاة في أقلّ من نصابها، وعند الشافعي تجب وإلا يلزم التفريق.

قوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية: الخليطان الشريكان بحيث يكون كل واحد منهما شريكًا للآخر في كل جزء شائع من المال، مثلاً: حصل لهما المال بالإرث والهبة والشراء وغير ذلك، وهذا التفسير عند أبي حنيفة. =

وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ[سهر] وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ».

سهر: قوله: هرمة: [أي التي نال منها كبر السن وأضر بها.]

عرف = ولأحدهما خمسة وعشرون سهماً، وللآخر ستة وثلاثون سهماً، وحصل أحد وستون إبلاً، فجاء الساعي وأخذ بنت مخاض من الأول وبنت لبون من الثاني؛ لأنهما بمنزلة النصابين، فبنت المخاض وبنت اللبون المأخوذتان في الصدقة مشتركة بينهما، فتجعلان أحداً وستين سهماً، ويرجع الأول على الثاني، ويأخذ خمسة وعشرين سهمَ بنت لبون، ويرجع الثاني على الأول، ويأخذ ستة وثلاثين سهم بنت مخاض، فلهذا تراجعا بالسوية، وأما في الصورة المذكورة إذا كانت خلطة الجوار فالجواب أداء الجذعة، ثم يرجع الذي أخذ جذعته على خليطه بحصة ذلك الخليط.

وهذه القطعة أي "وما كان من خليطين إلخ" لطيفة على مذهبنا، بخلاف مذهب الحجازيين؛ فإن في الحديث لفظ "يتراجعان" من باب التفاعل، والتفاعل من الطرفين في زمان واحد صحيح على مذهبنا، وأما على مذهبهم فالتفاعل باعتبار الأزمنة، كأن أخذت في هذه السنة جذعة أحد، ويرجع هذا على الآخر، وأخذت في السنة الثانية جذعة الآخر فيرجع على الأول، وليُتدَبر فإن المقام دقيق. ووافقنا البخاري في أن خلطة الجوار غير مؤثرة وخلطة الشيوع مؤثرة، لكن الحافظان لم يفصحا بوفاقه، وكذلك وافقنا ابن حزم الظاهري في أن خلطة الجوار غير مؤثرة، وذكر العيني في "العمدة" عبارته، ولكن عبارته لا تفصح حتى أن رأيت في "قواعد ابن رشد" أنه صرح بوفاق ابن حزم أبا حنيفة، هذا ما حصل لي الآن، والبحث أطول. واعلم أن محشي البخاري قد غلط في الفروع؛ فإنه ذكر مثالاً بغير تأمل مآله فرقاً. [أقول: وفي "معارف السنن": وفي حاشية " صحيح البخاري" للشيخ أحمد علي السهارنفوري ذكر مثال من "شرح القسطلاني" لا ينطبق على مذهب أبي حنيفة رحمه الله.]

شيخ = وأما عند الشافعي فيصدّق الخليطان، وإن لم يكن كل واحد منهما شريكًا لصاحبه في كل جزء شائع من المال، مثلاً: كان لأحد عشرون إبلاً، وللآخر عشرون أيضًا، فاجتمعا عند راعٍ واحد، فعند الشافعي يصدق أن يقال: إنهما شريكان خليطان، وعند إمامنا أبي حنيفة لا يصدق؛ لأنه ليس كل أحد شريكًا لصاحبه في كل جزء شائع من المال، بل التفسير عنده ما قلنا وقدّمنا، فإذا كان لرجل عشرون إبلاً، وللآخر أربعون إبلاً، فاجتمعا عند راع واحد، فإذا جاء المصدّق ففي أخذه الزكاة خلاف بيننا وبين الشافعي، فقال الشافعي: يأخذ من مجموع ستين إبلاً زكاة هذا النصاب، يعني حقّة، ولا يلاحظ ملك كل واحد، وعندنا ليس له أن يأخذ من المجموع الزكاة، بل يأخذ من كل واحد زكاة حصّته، ثم اختلفا في التقسيم والتراجع بالسويّة، فترتيب التراجع عند الشافعي أنه إذا أخذ المصدّق من المجموع حقّة، وكانت قيمة الحقّة مثلاً ستين درهمًا، فعشرون درهمًا في حق صاحب عشرين إبلاً؛ لأن لماله بمال صاحبه نسبة الثلث، فكذا في القيمة، وأربعون درهمًا في حقّ صاحب أربعين إبلاً؛ لأن لماله بمال صاحبه نسبة الثلثين، فكذا في القيمة، فإن زاد درهم على ذمة خليطه فله أن يرجع على صاحبه حتى يستوفي حقّه. =

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ خِيَارٌ وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ وَثُلُثٌ شِرَارٌ، وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ الوَسَطِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَبَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ رَوَى يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ.

عرف: معنى المصدق: قوله: إذا جاء المُصَّدق: قيل: إن المصدق إن كان من التفعيل فمعناه الآخذ، وإن كان من التفعل فمعناه المعطي، وقيل: لا فرق، وهذا - أي "إذا جاء المصدق إلخ" - من قول الزهري لا أنه مرفوع.

قوله: ولم يذكر الزهري البقر: وذكر أبو داود في مراسيله زكاة البقر.

قوله: حسن إلخ: في حديث الباب أخذات لا أذكرها، منها: أن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري.

جواز دفع الذكر والأنثى في صدقة الغنم والبقر: واتفقوا على أن الذكر والأنثى جائز دفعه في صدقة الغنم والبقر بخلاف الإبل.

شيخ = وأما عندنا في صورة الخليطين عنده، مثلاً: حصل لهما ستون إبلاً بالشراء والإرث والهبة، فترتيب التراجع عندنا إذا جاء المصدّق فيأخذ من صاحب عشرين إبلاً أربع شياه، ومن الآخر بنت لبون، لا كما قال: إنه يأخذ زكاة مجموع النصاب، ولا يلاحظ الأملاك، فالترتيب أن يقوّم أربع شياه، فكانت قيمتها مثلاً ثلاثين درهمًا، فيقسم القيمة على أملاكهما، فيعطى لصاحب أربعين إبلاً عشرون درهمًا، ثم بعد ذلك يقوّم بنت لبون، مثلاً: كانت قيمتها ستين درهماً، فيقسم القيمة أثلاثًا، فيعطى لصاحب عشرين إبلاً عشرون درهمًا، وبقي عند المالك أربعون درهمًا، والتقسيم على هذا الترتيب إنما يحتاج إليه؛ لأنهما شريكان في كل جزء من المال.

* * * *

(٥) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ وَأَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي ثَلَاثِيْنَ مِنَ البَقَرِ تَبِيْعٌ أَوْ تَبِيْعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ». وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَكَذَا رَوَى عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ. وَعَبْدُ السَّلَامِ ثِقَةٌ حَافِظٌ. وَرَوَى شَرِيْكٌ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (سهر حلي)* عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ.

٦١٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ،

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ: [عَنْ أُمِّهِ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «عَنْ أَبِيْهِ».

سهر: قوله: عن أبيه: [كذا في النسخ الموجودة، وظن "عن أبيه عبد الله" بإسقاط لفظة "عن".]

عرف: **زكاة البقر**: قوله: باب إلخ: واعلم أنَّ في بعض الروايات: أنّه ﷺ أخذ الزكاة على حساب غير حساب الباب من البقر، أخرجها أبو داود في مراسيله، ولكن المشهور المختار عند الفقهاء ما في حديث الباب، ولعل ما في "مراسيل أبي داود" كان في زمان ما، وعندي لا يجوز التأويل فيه كي يوافق المشهور، ولا خلاف في البقر إلى أربعين، وإذا زادت فعند أبي حنيفة رحمه الله في الكسور أيضاً زكاة لا عند صاحبيه.

حلي: قوله: عن أبيه: قلت: هو عبد الله، فالوجه أن يقال: إن قوله: "عن عبد الله" بدل عن قوله: "عن أبيه".

فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا (سهر) أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً، وَمِنْ (عرف) كُلِّ حَالِمٍ (قوت) دِيْنَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ. (عرف سهر عرف قوت هو الذي طعن في الثانية)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ. وَهَذَا أَصَحُّ.

٦١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ: هَلْ تَذْكُرُ مِن (حلي) عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا.

سهر: قوله: تبيعًا: التبيع والتبيعة ولد البقر أول سنة، كذا في "الدر". والمسنة من البقر التي استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة، قال الشيخ: ذكر في التبيع الذكر والأنثى، وفي المسن الأنثى، ولعله من باب الاكتفاء، وعندنا يجوز كلاهما فيهما، كذا في "الهداية". قوله: أو عدله: بفتح العين، المثل في القيمة، وبكسرها مثله في الصورة، كذا في "الجامع".

قوت: قوله: حالم: أي محتلم. قوله: معافر: هي ثياب من اليمن، منسوبة إلى مُعافر، قبيلة.

عرف: **أنواع الجزية**: قوله: ومن كل حالم إلخ: هذا حكم الجزية. الجزية عندنا على نوعين: جزية توضع على الكفار صلحا، وجزية توضع عليهم بعد استيلائنا عليهم عنوة، ولعل ما في الباب من القسم الأول، ولا تحديد في هذا، وأما القسم الثاني فعندنا على العمل ما وضع عمر رضي الله عنه الجزية، أي ثمانية وأربعون درهماً على الغني، وأربعة وعشرون على المتوسط، واثنا عشر على الفقير، وأما ما في الباب فجزية صلح؛ لأن أهل نجران أتوا إليه عليه الصلاة والسلام للمباهلة، فكفوا عنها ثم قبلوا الجزية. قوله: دينارا إلخ: في رواية: اثنا عشر درهماً.

أنواع الدرهم: فنقول: إن الدرهم على نوعين، درهم تكون عشرة منها قدر دينار، ودرهم تكون اثنا عشر منها قدر دينار، كما تدل مناظرة الشافعي رحمه الله وشيخه محمد بن الحسن رحمه الله.

جواز دفع قيمة ما وجب: قوله: أو عدله معافر: هذا يدل على جواز دفع قيمة ما وجب، ووافقنا البخاري في هذه المسألة، وأشار إلى الأدلة، والمعافر ثوب يمني، وقيل: إن معافر اسم قبيلة في اليمن.

حلي: قوله: سألت أبا عبيدة هل إلخ: قلت: هذه العبارة تناسب ما مرّ من قبل من قوله: "أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه".

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ

عرف

٦١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ،.....

سهر عرف حلي شيخ قيد اتفاقي

سهر: قوله: فإن هم إلخ: من قبيل حذف عامله على شريطة التفسير، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ (التوبة: ٦). (التقرير)

عرف: **وصية النبي ﷺ للسعاة وأرباب الأموال وبعث معاذ** رضي الله عنه: قوله: باب إلخ: أمر النبي ﷺ السعاة أن لا يتعدوا على المصدقين، وأمر أرباب الأموال أن لا يمنعوا الساعين من أموالهم؛ فإن الأمر دائر بين الطرفين كما قلت في إمامة من زار قوماً، وبعث النبي ﷺ معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن في السنة التاسعة؛ ثم اختلف أنه هل رجع من سفره أم لا؟ والنبي ﷺ ارتحل إلى دار البقاء ومعاذ في اليمن، وكان في اليمن مخلافان، على أحدهما معاذ بن جبل رضي الله عنه، وعلى ثانيهما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.

بيان الأقوال في كون الكفار مخاطبين بالفروع: قوله: فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم إلخ: استدل بعض الأحناف بحديث الباب على أن الكفار ليسوا بمخاطبين في الفروع، وأجاب الشافعية بأن المذكور في الحديث الترتيب؛ لأنه يعلم الكافر الإسلام أولا ثم ما بعده من الفروع، وأقول: إن في المسألة تفصيلا بعضه في "التحرير". =

حلي: قوله: فإن هم أطاعوا لذلك إلخ: قلت: استدل به على عدم كون الكفار مخاطبين بالفروع، وفيه خدشة من وجهين، الأول: أن المشروط الإعلام لا الافتراض. والثاني: أنه لو تم لزم توقف فرضية الزكاة على فرضية الصلاة، ولا قائل به.

شيخ: قوله: فإن هم أطاعوا لذلك إلخ: علم من إشارة الحديث أن الكفار ليسوا بمأمورين بالفروعات والعبادات، بل بالإيمان فقط، كما هو مذهبنا.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، .....

عرف حلي

عرف = واعلم أن الشافعية والأحناف متفقون على أن الكفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات أي الحدود والمعاملات، واتفقوا على أن الكافر إذا أسلم لا شيء عليه من قضاء ما مضى من الصلوات في حالة الكفر، والاختلاف في الصوم والصلاة والحج والزكاة في حال الكفر، فقال الشافعية والمالكية: إنهم مخاطبون بها، وقال العراقيون منا: إنهم مخاطبون، ومعنى كونهم مخاطبين أنهم يعذبون في جهنم على ترك ما يخاطبون به، وأما إذا أسلم المرتد فقيل: يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة حالة الارتداد، وقيل: لا قضاء عليه.

وأقول: إن للأحناف ثلاثة أقوال في كونهم مخاطبين بالفروع، قال العراقيون: إنهم مخاطبون بالفروع اعتقاداً وأداءً، أي يعذبون في النار على اعتقادهم بعدم الفرضية وعلى عدم أدائهم، وقال جماعة من مشايخ ما وراء النهر: إنهم مخاطبون اعتقاداً لا أداءً، فلا يعذبون في جهنم إلا على عدم اعتقادهم الفرضية، وقال جماعة منهم: إنهم ليسوا بمخاطبين اعتقاداً وأداءً، فلا يعذبون عندهم إلا على تركهم الإيمان، والمختار قول العراقيين، واختاره صاحب "البحر" في "شرح المنار"، وهناك بحث في كونهم مخاطبين بالمعاملات، بأنهم هل هم مخاطبون حلة وحرمة أي باعتبار أحكام العقبى، أو صحة وفساداً أي باعتبار أحكام الدنيا؟ ومر على هذا الشيخ ابن الهمام في "فتح القدير"، ولم يذكر فاصلاً.

فأقول: إنهم مخاطبون حلة وحرمة اطراداً، وأما صحة وفساداً فمخاطبون في بعض الجزئيات لا في البعض، كما تدل عليه عبارات فقهائنا كما في "الكنز": أنه إذا نكح بلا شهود يقرّ على نكاحه إذا أسلم، ولو نكح ذات رحم محرمة يفرق بينهما، وتدل على ما قلت ما في "الهداية"، وفيه: باب نكاح أهل الشرك، وأما النكاح فهل هم مخاطبون فيه أم لا؟ فتردد فيه الشيخ ابن الهمام رحمه الله، ولعلهم مخاطبون مرة لا أخرى، أي في بعض الجزئيات لا في بعض الآخر، كما يدل عليه ما نقلت من "الهداية".

الاختلاف في دفع الزكاة إلى صنف واحد: قوله: وترد على فقرائهم: استدل بحديث الباب الشيخ ابن الهمام رحمه الله على أنه لا يجب أداء الزكاة إلى جميع الأصناف، قال الشافعية: يجب أداء الزكاة إلى ثلاثة أفراد من كل صنف من الأصناف، وزعم صاحب "شرح الوقاية" أن محتج الشافعي الجمع المذكور في الآية.

مدار الخلاف: أقول: إن مدار الخلاف الاختلاف في التفقه، تفقُّهُ الشافعي رحمه الله أن الأصناف مستحقون لمال الزكاة، وتَفَقُّهُ أبي حنيفة رحمه الله أن الأصناف مصارف لا أنهم مستحقون، وقال الشافعية: لو لم يجد الأصناف في بلاده يجوز أداؤه إلى من يجده من الأصناف.

حلي: قوله: وتردّ على فقرائهم: قلت: فيه دليل على عدم جواز إعطاء الزكاة للذمي.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ (سهر) وَكَرَائِمَ (قوت) أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ (قوت) دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ؛ فَإِنَّهَا (قوت) لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ». وَفِي الْبَابِ عَنْ الصُّنَابِحِيِّ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما اسْمُهُ نَافِذٌ.

أي تقبل بسرعة

بالفاء والذال المعجمة

سهر: قوله: فإياك وكرائم أموالهم: أي اتّق كرائم أموالهم أي نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها، جمع كريمة. (مجمع البحار)

قوت: قوله: وكرائم: جمع كريمة، وهي خيار المال وأفضله.

قوله: واتق دعوة المظلوم: أي اتّق الظلم خشية أن يدعو عليك المظلوم.

قوله: فإنها ليس بينها وبين الله حجاب: أي ليس لها ما يصرفها، ولو كان المظلوم فيه ما يقتضي أنه ما يستجاب لمثله من كون مطعمه حرامًا أو نحو ذلك، حتى ورد في بعض طرقه: "وإن كان كافرًا". رواه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه. قال ابن العربي: ليس بين الله وبين شيء حجاب من قدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصره، ولا يخفى عليه شيء، وإذا أخبر عن شيء أنّ بينه وبينه حجابًا فإنما يريد منعة.

* * * *

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَالْحُبُوْبِ

٦١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ[1] ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ[2] أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

---

(١) وفي نسخة: "خمس" بدل قوله "خمسة".

(٢) وفي نسخة: "خمسة" بدل قوله "خمس".

سهر: قوله: ذود: الذود من الإبل ما بين الخمس إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، كذا في "مختصر النهاية"، والذود من الإبل ذكورًا كانت أو إناثًا. و"خمسة ذود" بالإضافة، وقيل: بالبدل، فينوّن.

عرف: قوله: خمسة ذود: تركيب إضافي أو توصيفي.

معنى ذود: والذود: جماعة الإبل من ثلاثة إلى تسعة، والذود في أصل اللغة ما يدفع الفقر.

مذاهب الأئمة في أقل ما يجب عليه العشر: قوله: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقه: قال الحجازيون وصاحبا أبي حنيفة ﷺ: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض، وقال أبو حنيفة ﷺ: ما أخرجت الأرض فيه العشر قلَّ أو كثر، وتمسك الحجازيون بحديث الباب، وأجاب صاحب "الهداية" أن في الحديث ذكر بيان زكاة مال التجارة، وكان خمسة أوسق ذلك الزمان قدر مائتي درهم. أقول: إن جواب "الهداية" يخالفه ما رواه الطحاوي: ما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً فيه العُشر إذا بلغ خمسة أوسق عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده، وتكلم المحدثون في سنده من جانب سليمان بن داود، قيل: إنه ابن أرقم وهو متروك، وقيل: إنه راوٍ آخر، ثم رأيت في كتاب الديات لأبي بكر بن عاصم الظاهري أنه راوٍ آخر، فيكون السند قوياً، وأجاب العيني بأن حديث الباب في المتفرقات (چند). وجواب العيني نافذ؛ لأن جمعه ﷺ المتفرقات في بعض الأحيان ثابت، ولكن ظاهر رواية الطحاوي السابقة يخالفه؛ فإن ظاهرها يدل على أنه عشر، والجواب أنه محمول على العرايا، =

شيخ: قوله: ليس ما في دون خمسة ذود صدقة إلخ: لفظ الصدقة مشترك بين العشر والزكاة، فعيّن الشافعي: ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة العشر، ووافقه صاحبا أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: لا مجال إلى المعنى الذي ذهب إليه الشافعي؛ لمخالفة النصّ الصريح، يعني: كل ما أخرجت الأرض ففيه العشر؛ فإنه بعمومه يقتضي ثبوت العشر في الكل قليل وكثير، وأيضًا لمعنى أبي حنيفة قرائن، منها: الجملتان الأوليان من الحديث، يعني: "خمسة ذود صدقة، وخمسة أواق صدقة"؛ فإن المراد فيهما الزكاة بالاتفاق، فكذا فيما نحن فيه، فالمعنى على هذا ما ذكره المحشون.

٦١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى.

عرف = والعرية تكون في خمسة أوسق، فلما أعطى رجل ما خرج من أرضه بطريق العرية فلا زكاة عليه فيما أعرى؛ لأنه مثل: من وهب بجميع ماله أو بعضه أنه لا زكاة عليه فيما وهب، فصح أنه لا عشر فيما دون خمسة أوسق؛ لأنها عرية، وعندي قرائن تدل على أن الحديث في العرايا كما سأذكرها، وتمسك الأحناف على مذهب أبي حنيفة ﷺ بحديث عام رواه مسلم: فيما أخرجت الأرض العشر، وقالوا: إن "ما" عامة، فتعارض العام والخاص، فترجح فرجحنا العام. [وقال البخاري: إن الخاص مثبت والعام ناف، فالمأخوذ به المثبت.]

أقول: إن الصحيح الاحتجاج بالرواية الخاصة في مقابلة الخاص، فنحتج بما رواه الطحاوي في باب العرايا عن جابر بن عبد الله وفي كل عشرة أقناء قنو يوضع في المساجد للمساكين، وما تمسك به أحد منا، والحديث قوي، وأخرجه الحافظ في "الفتح" عن ابن خزيمة في الموضعين، ولم يخرج هذه القطعة في الموضعين، [بل ذكر بعض الحديث، وقال: الحديث.] ولا أعلم باعث عدم إخراجه هذه القطعة، وأخرجه أبو داود أيضاً في سننه إلا أن في ألفاظه نقصاناً، حتى صار المراد مقلوباً، وغلط المحشون في بيان المراد، وفيه: "أمر من كل جادّ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين إلخ" باب في حقوق المال. وعندي يحمل ما في "أبي داود" على ما في "الطحاوي"؛ لأنه أصرح. ومسألة الباب مما لا يمكن إخفاؤه؛ فإنه قد جرى عليها تعامل السلف؛ فإنه مذهب مجاهد والزهري وإبراهيم النخعي، ونقل الزيلعي أنه مذهب عمر بن عبد العزيز خليفة الحق والخليفة الرشيد، كتب إلى رعيته في البلاد أن يؤخذ العشر في كل قليل وكثير، ولم ينقل أن أحداً أنكر على عمر بن عبد العزيز، فعلم أنه تلقاه الأمة بالقبول.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: إن ظاهر القرآن لأبي حنيفة ﷺ، وتدل عليه أربع آيات من: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: ١٤١) وغيرها، وأما تفقه أبي حنيفة ﷺ، فهو أن العشر كالخراج، والخراج في القليل والكثير، فيكون العشر أيضاً كذلك، وأما القرائن على أن المذكور في الحديث حكم العرايا، ويشير إليها كلام الطحاوي في غير موضعه، منها أن في الصحيحين: أن العرايا إنما تصح إلى خمسة أوسق، فالمتبادر أن في حديث الباب أيضاً حكم العرية، والمراد أن دون خمسة أوسق يؤدونه ديانة فيما بينه وبين الله، ولا يجب رفعه إلى بيت المال؛ فإنه يؤدى إلى المعرى له، ثم لما أداه بجميعه فتأدى زكاته أيضاً، فمراد حديث الباب "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، أي لا يجب رفعه إلى بيت المال، ورواية جابر ﷺ في "الطحاوي" أيضاً تشير إلى أنها في العرايا، ومنها ما في "الطحاوي" مرسلاً عن مكحول: خففوا في الصدقات؛ فإن في المال العرية والوصية إلخ، سندها قوي: رواها أبو داود في مراسيله، وفيه: فإن في المال العرية والواطئة إلخ، ورواها أبو عمر في تمهيده، وفيه: فإن في المال العرية والوطيئة =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ[1] أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. وَالْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ، وَصَاعُ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسُ[2] أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

وَالْوُقِيَّةُ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا، وَخَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ. وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ - يَعْنِي لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ - صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإِبِلِ فَفِيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَفِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ.

---

(١) وفي نسخة: "خمس" بدل قوله "خمسة". (٢) وفي نسخة: "خمسة" بدل قوله "خمس".

سهر: قوله: والعمل على هذا إلخ: قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، سواءٌ سقي سيحًا أو سقته السماء، إلا الحطب والقصب والحشيش، وقالا أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغت خمسة أوسُق؛ لقوله ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسُق صدقة، ولأبي حنيفة: قوله عليه السلام: ما أخرجته الأرض ففيه العشر، من غير فصل. وتأويل ما رواياه [أي خمسة أوسق. (الثواب الحلي)] زكاة التجارة؛ لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهمًا، كذا في "الهداية".

عرف = مراد ما في "مراسيل أبي داود" و"تمهيد أبي عمر": أن الثمرات تضيع من وطء الناس بالأرجل لمشيهم، ولكن ظني أن الصحيح الوصية، وأما الوطيئة والواطئة فمن تصحيف الراوي، ولنا أيضاً ما في "السنن الكبرى للبيهقي" أن عمر وأبا بكر رضي الله عنهما كانا يأمران سعاتهما أن لا يخرصوا في العرايا. وقرائن أخر تدل على أن المذكور في حديث الباب حكم العرايا، ثم رأيت بعد مدة في "كتاب الأموال لأبي عبيد" أن هذا حكم العرية، فالجواب هذا والاستدلال ذلك أي في "معاني الآثار". وأبو عبيد إمام غريب الحديث، ويروي النقول في غريب الحديث عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وهو معاصر ابن معين وأحمد بن حنبل رحمهما الله.

حلي: قوله: وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال: قلت: دليله ما في "الهداية" عن البيهقي مرفوعًا: أنه كان يغتسل بالصاع ثمانية أرطال.

(٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ صَدَقَةٌ

٦١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ». (سهر حلي)

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وعَلِيٍّ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الرَّقِيْقِ إِذَا كَانُوْا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنُوْا لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا كَانُوْا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمْ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.

سهر: قوله: ليس على المسلم في فرسه إلخ: هذا حجة لمن لم يرَ الصدقة على الفرس، ومن رأى الصدقة على الخيل فأجاب عن الحديث أن المراد به فرس الغازي، كما هو المنقول عن زيد بن ثابت، وقال: إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإناثًا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارًا، وإن شاء قوّمها وأعطى من كل مائتين خمسة دراهم، وهذا التخيير مأثور عن عمر ﷺ، هذا مذهب أبي حنيفة، والأول مذهب أبي يوسف ومحمد، وتمام البحث في "الفتح" لابن الهمام.

عرف: **اختلاف الأئمة في زكاة الخيل والجواب عن حديث الباب:** قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة ﷺ: إن في الخيل إذا كانت للتجارة أو للتناسل زكاة، وقال سائر الأئمة: لا زكاة في الخيل، وأتى الزيلعي بواقعتين أخذ فيهما عمر ابن الخطاب ﷺ زكاة الخيل. وأقول: إن لنا ظاهر ما في "مسلم": ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها؛ فإن الحق في رقاب الخيل هو حق الزكاة، وتؤول فيه، والجواب عن حديث الباب أن الخيل خيل الركوب، وقد سلم سائر الأئمة أن المراد من العبد في حديث الباب عبيد الخدمة، فقال أبو حنيفة ﷺ: لما كان العبد عبد الخدمة يكون الخيل أيضاً خيل الخدمة والركوب، فتكون الجملتان القرينتان متناسبتين.

حلي: قوله: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة: قلت: دليلنا ما في "الهداية" عن الدارقطني مرفوعًا: في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم.

(٩) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ

٦١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيْسِيُّ (سهر) عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فِي (حلي) الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ (سهر قوت) زِقٌّ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.

سهر: قوله: التنيسي: [بكسر فوقية - وقيل: بفتحها - وكسر نون مشددة وتحتية ساكنة وكسر مهملة.]
قوله: أزق: [بفتح همزة وضم الزاء، جمع زق، وهو ظرف من جلد. (المجمع)]

قوت: قوله: أزق: هو جمع قِلة لـ"زق"، أصله أزقق، وفي رواية البيهقي: "أزقاق". والزق: السقاء الذي زُقَّ جلده، أي سُلخ من قبل رأسه على خلاف ما يسْلخُ النَّاسُ.

عرف: زكاة العسل: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن العسل الذي في أرض عشرية فيه عشر، قلَّ أو كثر، وحديث الباب لنا، وتكلم فيه الترمذي، ولنا: حديث مرسل جيد ذكره الحافظ الزيلعي في "التخريج" والشيخ ابن الهمام، وأما أكثر أهل العلم وأحمد بن حنبل فمع أبي حنيفة بإقرار الترمذي.
وأما العسل الذي حصل من المفاوز والجبال، ففي "فتاوى قاضي خان" أن فيه أيضاً عشراً، وهذا في دار الإسلام، وأما في دار الحرب فلا عشر ولا خراج.
فائدة في حكم أرض الهند والتعريف بدار الإسلام ودار الحرب: واعلم أن أراضينا - أي أراضي الهند - في هذا العصر لا عشر فيها في شيء؛ لأنها أراضي دار الحرب، وهكذا حصل لي من كتب الفقه، وقال مولانا المرحوم الجنجوهي أيضاً بأن أراضينا أراضي دار الحرب، وأما دار الحرب فهي التي يكون فيها فصل الأمور - أي الخصومات - في أيدي الكفار، وليس الاصطلاح أنها هي التي يمنع فيها المسلمون من أداء الفرض من الصوم والصلاة، كما زعم بعض الناس؛ فإنه لا أصل لهذا التعريف، وأما دار يمكن فيها للمسلمين أن يجعلوا فصل الأمور أي الخصومات في أيديهم وقادرون على هذا، فهو دار الإسلام، =

حلي: قوله: في العسل في كل عشرة أزق زق: قلت: لا يدل على عدم وجوب العشر في أقل من ذلك، ثم الحديث غير صحيح.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيْرُ شَيْءٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ»: [وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَ بِحَافِظٍ، وَقَدْ خُوْلِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ نَافِعٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: عَدْلٌ مَرْضِيٌّ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ تُوْضَعَ، يَعْنِي عَنْهُمْ.] إِلَّا أَنَّ الْكَلِمَةَ «نَتَصَدَّقُ مِنْهُ» غَيْرُ مَذْكُوْرٍ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ.

عرف = ويكون الناس آثمين على عدم جعلهم الخصومات في أيديهم مثل مملكة كابل، وذكر مولانا محمد علي التهانوي ﷺ في رسالة له: أن أراضي الهند ليست بعشرية ولا خراجية، بل أراضي الحوزة أي أراضي بيت المال والمملكة، والله أعلم، وسمعت أن مولانا المرحوم الجنجوهي أفتى بأن الرجل الذي لا يعلم أن أرضه انتقلت إليه من أيدي الكفار والأرض الآن في ملكه فعليه عشر، والله أعلم.

وأما الأرض الخراجية فعلى أربعة عشر قسماً، والأرض العشرية على ثمانية أقسام، ذكرها صاحب "الولوالجية"، ولي نظم في تفصيل الأرض الخراجية والعشرية.

* * * *

(١٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ (سهر) حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

٦٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّى (سهر) بِنْتِ نَبْهَانَ (صحابية) رضي الله عنها.

سهر: قوله: المستفاد: [بيانه يجيء في شرح حديث الباب، إن شاء الله.]

قوله: من استفاد مالاً إلخ: المراد بالمال المستفاد: المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث أو مثله، ولا يكون من نتائج المال الأول، واختلف فيه، فقال الشافعي: لا يلحق بالأول، بل يستأنف به مدة حوله، وعند أبي حنيفة: يلحق بالمال الأول في حولان الحول، وأما المستفاد الذي يكون من نتائج الأول فلا اختلاف فيه، بل اتفقوا على أنه يلحق بالمال الأول في المدة. (التقرير) ويمكن تأويل حديث الباب أن المراد: من استفاد مالاً ولم يكن له مال غير هذا بقدر النصاب، فلا زكاة عليه إلخ.

قوله: سرى: [بفتح السين المهملة أو كسرها وشدة الراء بالمد والقصر، كذا في "التقريب".]

عرف: أنواع المال المستفاد واختلاف الأئمة في حكمها والمراد من حديث الباب: قوله: باب إلخ: واعلم أن المال المستفاد على ثلاثة أنواع، أحدها: الربح الذي حصل بعد التجارة، ويضم هذا المستفاد إلى الأصل اتفاقاً. وثانيها: أن يحصل المال من غير جنس المال الذي عنده، كمن كانت عنده إبل فحصلت له الشياه، ولا يضم هذا إلى ما عنده من المال اتفاقاً، ومال التجارة جنس واحد، والنقدان من جنس واحد، والسوائم أجناس مختلفة. وثالثها: المال الذي حصل من جنس ما عنده لا من ربح بل بوصية أو توريث أو غيرهما، وهذا مختلف في الضم وعدمه، قال أبو حنيفة ومن تبعه: يضم. وقال الحجازيون: لا يضم. ثم للضم عندنا شروط كما في "الكنز": ويضم المستفاد في أثناء الحول إلى نصاب من جنسه إلخ، وتمسك الحجازيون بحديث الباب.

وأقول أولاً: أن في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وثانياً: أن المذكور في الحديث لا يجب أن يكون من القسم الثالث المصطلح للفقهاء، بل مراده هو المستفاد لغة أي المال الحاصل ابتداءً؛ فإنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

شيخ: قوله: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول: المال المستفاد ثلاثة أقسام: قسم يحصل للرجل ابتداء من غير أن يكون عنده مال قبله، وقسم يحصل للرجل بعد أن يكون عنده مال قبل حصوله، فهذا المال =

٦٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عرف
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ. حلي
وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوْقُوفًا. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ.

عرف: قوله: عن نافع عن ابن عمر إلخ: سنده قوي غاية القوة إلا أنه موقوف.

حلي: قوله: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه: قلت: محمول على مال جديد، لا المنضم إلى نصاب، فلا دليل فيه مع قيام هذا الاحتمال ومع كون الحديث موقوفًا على الأصح.

شيخ = لا يخلو إما أن يكون ربح المال المستفاد الحاصل قبله، أو لا يكون ربحًا بل حصل بطريق آخر، مثل الإرث والهبة وغيرهما. فالقسم الأول يشترط عليه حولان الحول للزكاة اتفاقًا، وفي القسم الثاني لم يشترط حولان الحول اتفاقًا والثالث مختلف فيه، فقال إمامنا أبو حنيفة بعدم اشتراط الحولان، وقال الآخرون باشتراطه، والحديث مطلق فلا ينتهض حجّة على أبي حنيفة، ولنعم ما قال شيخنا مدّ ظلّه في تأييد مذهب الإمام: ينبغي أن يتأمل في حكمة إيجاب الشارع الزكاة بشرطين، الأول: النصاب مائتي درهم، والثاني: حولان الحول.

أما الأول فلأن التكليف لا يصحّ إلا عند وجود القدرة على الامتثال، فلو لم يكن الرجل غنيًا فكيف يحكم عليه بوجوب الزكاة؟ فلذا أمر الشارع عليه السلام بوجوب الزكاة بعد وجود مائتي درهم؛ فإنها قدر معتد بها يكفي لقضاء حاجة الإنسان متوسّطًا. وأما الشرط الثاني فهو أنه لا يصرف الرجل من مائتي درهم في حاجته الضرورية في مدّة الحول؛ لأنها مدّة مديدة، ويختلف فيها الفصول والأيام والمواسم، ثم بعد الإنفاق وقضاء حاجة في مدة معتد بها بقي عنده مائتا درهم، فعلم أنها زائدة من حاجاته، فأمر الشارع حينئذ بأنه إذا قضيت حاجتك واستغنيت فأنفق ما تحب في سبيل الله؛ كي تصيب جميل الثواب. فأقول: في أثناء الحول لما حصل له مال، وكان عنده مال قبل الحصول على قدر معتد به، وكان زائدًا من حاجاته، فالمال المستفاد يكون زائدًا بالطريق الأولى، فلما لم تبق الحاجة إلى حولان الحول، وعلمنا أن المال المستفاد زائد عن حاجته، فلِم لا نوجب الزكاة؟ والعجب من الشافعي أنه ضمّ المال المستفاد في حق النصاب بالمال الأول، وفي حقّ حولان الحول جعله مستقلاً، وأما أبو حنيفة فضمّه إلى المال المستفاد في حق النصاب وحولان الحول.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ فَفِيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ مَالٌ - تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ - لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِنْ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيْهِ الزَّكَاةُ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ.

(١١) بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ

عرف

٦٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ».

عرف بمثلثة — قوت — سهر — قوت — لا يجوز — المراد جزيرة العرب

سهر: قوله: قبلتان: [المراد أهلهما اليهود والنصارى.]

قوت: قوله: لا يصلح قبلتان في أرض واحدة: يحتمل أن معناه أن الكافر إذا أسلم ببلاد الحرب لا يقيم بها، وأن أهل الذمة المقيمين ببلاد الإسلام لا يُمَكَّنون من إظهار دينهم. قوله: وليس على المسلمين جزية: قال العراقي: معناه أنه إذا أسلم =

عرف: قوله: باب إلخ: أجمعوا أن الجزية على الذمي لا المسلم، ولو أسلم الذمي وكانت عليه جزية سنين، فلا يجب أداؤها بل سقطت.

إثبات الجزية بالقرآن والرد على منكرها: وسمعت أن رجلاً صنف كتاباً، وموضوعه أن الجزية على الذميين مظلمة لم تكن. أقول: لا يجرؤ المسلم على هذا القول؛ فإن الجزية ثابتة بالقرآن العظيم: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (التوبة:٢٩)، وتواتر به تعامل السلف والأحاديث، ولا يقول به إلا من لا شمة له من العلم؛ فإنه إن استنكر الجزية على الذميين لمحض التسمية بالجزية، فليس إلا جهالة؛ فإن المسلمين يؤخذ منهم ما لا يؤخذ من الذميين؛ فإن المسلم يجب عليه الزكاة والعشر أو الخراج وغيرها من الأموال والأنفس.

بيان يحيى بن أكثم: قوله: يحيى بن أكثم: هذا ثقة حنفي، وكان قاضياً في عهد المأمون.

٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ (اسمه عمر) رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةُ عُشُوْرٍ (عرف) (سهر)» إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ، وَفِي الْحَدِيْثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ».

سهر: قوله: عشور: [المعنى لا تؤخذ من المسلم جزية.]

قوت = في أثناء الحول لا يؤخذ عن ذلك الحول شيء. قال: وقد جرت عادة المصنفين بذكر الجزية بعد الجهاد، وقد أدخلها المصنف في الزكاة تبعًا لمالك. قال ابن العربي: أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة مالك في "الموطأ"، فتبعه قوم من المصنفين، وترك اتباعه آخرون. قال: ووجه إدخاله فيها التكلم على حقوق الأموال، فالصدقة حق المال على المسلمين، والجزية حق المال على الكفار.

عرف: **بيان أصل الجزية والمراد من حديث الباب:** قوله: جزية عشور: أصله أن ملوك العرب كانوا يأخذون العشر ممن تحتهم، ثم استعمل العشور في حق أخذ مظلمة، وفي الحديث رواه صاحب "المشكاة": "أنه عليه الصلاة والسلام لعن العشار إلخ" أي الآخذين من غير حق، وأما في حديث الباب فالمراد به الجزية لا ما أخذ مظلمة.

* * * *

(١٢) بَابُ ما جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ
سهر عرف

٦٢٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
قوت عرف

٦٢٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهِمَ فِي حَدِيْثِهِ، فَقَالَ: «عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ ﷺ»، وَالصَّحِيْحُ إِنَّمَا هُوَ «عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَخِي زَيْنَبَ ﷺ».

سهر: قوله: باب ما جاء في زكاة الحلي: وفي "الموطأ" لمحمد قال محمد: أما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليست فيه الزكاة على كل حال، وأما ما كان من حلي ذهب أو فضة ففيه الزكاة، إلا أن يكون ذلك ليتيم أو ليتيمة لم يبلغا فلا يكون في مالهما زكاة، وهو قول أبي حنيفة. وكذا إذا كان لغير اليتيم وهو غير بالغ عندنا. (علي القاري)

قوت: قوله: عن زينب امرأة عبد الله: اسم أبيها عبد الله، وقيل: معاوية.

عرف: **الاختلاف في زكاة الحلي**: قوله: باب إلخ: لا زكاة في الحلي عند الشافعي ومالك وأحمد ﷺ، وقال أبو حنيفة ﷺ: فيها زكاة إذا صيغت من الذهب والفضة، وصح الحديثان لمذهب أبي حنيفة ﷺ، وتعرض الشافعية وتبعهم أن يكلموا في إسنادهما، ولا يمكن الكلام فيهما.

ظاهر أحاديث الباب حجة للأحناف: قوله: تصدقن ولو من حليكن إلخ: سياق الحديث مشير إلى أن الصدقة هذه واجبة، ويمكن للشافعية التأويل فيه بحمله على المتفرقات، وظاهر أحاديث الباب لأبي حنيفة ﷺ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى[حلي] فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً. وَفِي[حلي] إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنهم -: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

٦٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ[سهر] مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟»

سهر: قوله: سواران: السوار من الحلي معروف، وتكسر السين وتضم، وجمعه أسورة ثم أساور، كذا في "المجمع". قال الشيخ ابن الهمام: أخرج أبو داود والنسائي: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد بنتها مَسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرّك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي ﷺ، فقالت: هما لله ولرسوله، قال أبو الحسن بن القطان في كتابه: إسناده صحيح، وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه، ثم بينه رجلاً رجلاً، فقول الترمذي: "ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء" مؤول وإلا فخطأ.

قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيه، وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعف هذا الحديث؛ لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، وأيضًا أخرج أبو داود عن عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إنْ بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط البخاري.

حلي: قوله: رأى في الحلي زكاة: قلت: فيه وجوب الزكاة في الحلي.

قوله: وفي إسناده مقال: قلت: أي من جهة إسناد عمرو بن شعيب، وقد اعتبره البخاري.

فَقَالَتَا: لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسِوَارَيْنِ (سهر) مِنْ نَارٍ؟» قَالَتَا: لَا، قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ قَدْ رَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا. وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيْثِ، وَلَا يَصِحُّ (عرف حلي) فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ.

سهر: قوله: بسوارين: كـ"كتاب" حلي معروف در فارسی یاره گویند ودر ہندی کنگن۔

عرف: **تعجب الحفاظ من قول الترمذي** رحمه الله **ودليل الأحناف وتأويل ابن حجر المكي**: قوله: ولا يصح في هذا عن النبي ﷺ شيء: **تعجب الحفاظ من قول الترمذي هذا؛ لأن الأحاديث ثابتة**، أخرج الزيلعي حديثاً صحيحاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولنا ما أخرج أبو داود والنسائي، وصححه ابن القطان في "كتاب الوهم والإيهام" رجلاً رجلاً، وتأول فيه ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله في "كتاب الزواجر عن ارتكاب الكبائر"، وذلك التأويل تأويل محض لا روح فيه.

حلي: **قوله:** ولا يصح في هذا عن النبي ﷺ شيء: **قلت: لا يضر بعد قول الله تعالى:** ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (التوبة: ٣٤).

* * * *

(١٣) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْخَضْرَاوَاتِ

٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الخَضْرَاوَاتِ - وَهِيَ الْبُقُولُ - فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: إِسْنَادُ[حلي] هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ[سهر] فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ.

سهر: قوله: ليس في الخضراوات صدقة: الخضراوات: كالرياحين والأوراد والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان وأشباه ذلك، روي بألفاظ متعدّدة عن عدة من الصحابة، قال البيهقي: يشدّ بعضها بعضًا، وقول الترمذي: "وليس يصح في هذا الباب عنه ﷺ شيء"، إنما هو باعتبار كل فرد فرد، وأخذ بهذا أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: تجب في كل ذلك، وله من الخبر قوله عليه السلام: ما أخرجته الأرض ففيه العشر، أخرج البخاري عنه ﷺ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وروى مسلم عنه ﷺ: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. ومن الآثار: ما أخرج عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز قال: فيما أنبتت من قليل أو كثير العشر، وأخرج نحوه عن مجاهد وعن إبراهيم النخعي، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعن النخعي، وزاد عن النخعي: حتى في كل عشر دستجات بقل دستجة ، كذا في "فتح القدير" و"البرهان"، وقال صاحب "الهداية": ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر، قال ابن الهمام: لأن الفقراء ليسوا مقيمين عند العاشر، ولا بقاء للخضراوات، فتفسد قبل الدفع إليهم.

عرف: **بيان المذاهب في زكاة الخضروات والجواب عن حديث الباب**: قوله: باب إلخ: قال الحجازيون: لا عشر في الخضروات، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن في الخضروات صدقة، ويؤديها ديانة أي فيما بينه وبين الله، ولا يجب رفعها إلى بيت المال، وأما جواب حديث الباب المرسل فما قال صاحب "الهداية": إنه لا يجب رفعها إلى بيت المال. ولنا ما أخرج الزيلعي أن عمر بن عبد العزيز خليفة العدل الراشد رحمه الله كتب إلى رعيته في البلاد: من كانت عنده عشرة دستجات فعليه أداء دستجة.

حلي: قوله: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح: قلت: دليلنا ما سيأتي: فيما سقت السماء إلخ، ثم لا يصح الحديث.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْحَسَنُ هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَتَرَكَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ.

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا (عرف)

٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَدِينِيٌّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِيمَا (حلي) سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا (قوت) سُقِيَ بِالنَّضْحِ (سهر) نِصْفُ الْعُشْرِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَصَحُّ. وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ.

سهر: قوله: بالنضح: [نضح النخل: سقاها بالسانية أي البعير، والمراد سقي النخل والزرع بالبعير أو البقر أو الحمير. (اللمعات)]

قوت: قوله: وفيما سقي بالنضح: بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وحاء مهملة، وهو ما سُقِي من ماء بير أو نهر أو ساقية بالناضح، وهو البعير أو البقرة يُستقى عليه.

عرف: **بيان العشر فيما سقت السماء والعيون وفيما سقي بالنضح وما يدخل في النضح**: قوله: باب إلخ: اتفقوا على أن فيما سقت العيون والسماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ويدخل في النضح ما سقي بالدولاب أو الناقة أو بالدلاء.

الاختلاف في رفع المؤونة: ثم اختلف في رفع المؤونة، فقيل: العشر أو نصفه بعد رفع المؤونة، وقيل: العشر أو نصفه بلا رفع المؤونة، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله.

حلي: قوله: فيما سقت السماء والعيون العشر: قلت: هذا دليلنا بعمومه فيما دون خمسة أوسق وفي الخضراوات.

٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سَنَّ فِي مَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشُوْرَ، وَفِي مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر قوت عرف

سهر: قوله: عثريًا: بفتح العين والمثلثة، ذكر في "القاموس": العثري ما سقته السماء، كذا ذكر التوربشتي وبعض الشراح، ولا يخفى أنه يلزم منه التكرار وعطف الشيء على نفسه، والحق ما ذكره آخرون من أن العثري ما سقي بالعاثور، والعاثور شبه نهر يحفر في الأرض؛ ليسقى به البقول والنخل والزرع. (اللمعات)

قوت: عثريا: بفتح العين المهملة والثاء المثلثة، وقيل: بسكون الثاء وبعد الرَّاء ياء مثناة من تحت مشددة. وفي تفسيره قولان لأهل اللغة، قال ابن فارس في "المجمل": العثري: ما سُقي من النخل سيحًا، والسيح: الماء الجاري، ويقال: هو العذي، والعذي: الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. قال العراقي: وما رجّحه قول ضعيف.
والثاني هو الذي جزم به الجوهري، وهو الأصح عند أهل اللغة: أنَّ العثري مخصوص بما سقي من ماء السَّيل، وهو نسبة إلى العاثور، وهو شبه الساقية يحفر فيجري فيه الماء، وكأنه يتعثر فيه الماء الذي لا يشعر به.

عرف: معنى "عثريا": قوله: عثريا: من العاثور بمعنى الكاريز (جو نالياں زمين ميں ہوں)، وقيل: من العثور أي الاطلاع، والحاصل أن العثور هي الأشجار التي على شط النهر وتأخذ الماء بأنفسها.

* * * *

(١٥) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيْمِ

٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلَا (حلي شيخ) مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ؛ لِأَنَّ الْمُثَنَّى ابْنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ (عرف) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ.

عرف: المراد من اليتيم ومذهب الشافعي رحمه الله ودلائل الفريقين وحكم حديث الباب: قوله: باب إلخ: المراد من اليتيم الصبي غير الحالم، مات والداه أم لا، وقال الشافعي رحمه الله: يزكى ماله، ولا مرفوع لأحد، وللطرفين آثار، لنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه، ولهم أثر عائشة الصديقة رضي الله عنها، وأما حديث الباب فساقط؛ لأن فيه المثنى بن الصباح وما حسن أحد رواياته. قوله: أن عمر بن الخطاب إلخ: يشير إلى أنه موقوف.

حلي: قوله: ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة: قلت: لا دليل على تخصيص الصدقة بالزكاة بعد قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه كما في "فتح القدير" مع ضعف الحديث، وكون الحديث أي "من ولي يتيمًا" موقوفًا على الأصح.

شيخ: قوله: ألا من ولي يتيمًا له مال فليتّجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة: إلى ظاهر الحديث ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك، وأوجبوا الزكاة في مال اليتامى، وذهب أبو حنيفة وعبد الله بن المبارك إلى عدم وجوب الزكاة في أموال اليتامى، وأجاب بأن المراد من الصدقة غير الزكاة، يعني نفقته، كما قال عليه السلام: نفقة المرء على نفسه صدقة، ونفقة الزوجة وصدقة الفطر والأضحية والعشر لكلّهم قال ﷺ: إنها صدقة وإلا ليعارضه النصّ الصريح، يعني: رفع القلم عن ثلاثة إلخ، أو يقال: إن الحديث ضعيف، ولم يعمل به الشافعي في كثير من المواضع، أو يقال: إن المراد باليتيم البالغ، وتسميته يتيمًا باعتبار ما كان؛ فإن اليتيم يبقى في ولاية الولي عند أبي حنيفة إلى خمس وعشرين سنة، ولعل منشأ الخلاف - في وجوب الزكاة وعدم وجوبه في أموال اليتامى - مبني على خلاف آخر =

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَالِ الْيَتِيْمِ زَكَاةً، مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيْمِ زَكَاةٌ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ. سهر

وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ فِي حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ: «هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ». وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيْفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه. وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فَيَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَيُثْبِتُوْنَهُ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا. عرف حلي

سهر: قوله: ليس في مال اليتيم زكاة: لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصحّحه، وما روي عن عمر وابنه وعائشة من القول بالوجوب لا يستلزم كونه عن سماع، فحاصله: قول صحابي عن اجتهاد عارضه رأي صحابي آخر، قال محمد في "كتاب الآثار": أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: ليس في مال اليتيم زكاة. (فتح القدير)

عرف: **حكم حديث الباب**: قوله: هو عندنا واه: أي الحديث واهٍ، لا أن عبد الله واهٍ؛ فإن الكلام في سنده: عن أبيه عن جده، لا في سائر الأسانيد؛ فإن أسانيده غير هذا مروية في الصحيحين، وقيل: إن عَمراً لم يسمع من جده عبد الله. أقول: إن في "مستدرك الحاكم" في كتاب البيوع لفظ "سمعت"، فثبت سماعه من جده، وقيل: إنه كان يروي من جادة جده له.

حلي: قوله: وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو: قلت: فيه تحقيق "عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده".

شيخ = بين إمامنا أبي حنيفة والشافعي، فرأى أبو حنيفة أنها من العبادات المحضة، واليتيم بريء من العبادات المحضة لصغره، ورأى الشافعي من المؤونات المسلمة، فقال بالوجوب.

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ (سهر) جُرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

(بضم الجيم وكذا جبار) (هدر لا شيء فيه)

٦٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ (عرف) جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ (سهر عرف) جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ (عرف) جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ (سهر عرف حلي شيخ) الْخُمُسُ».

سهر: قوله: العجماء جرحها جبار: [معناه أن البهيمة إذا جرحت رجلا أو أتلف شيئاً و لم يكن معها قائد أو سائق وكان نهاراً فلا ضمان. (اللمعات)] قوله: والمعدن إلخ: [معناه: إن استأجر أحد رجلاً ليحفر له المعدن أو البئر فسقط عليه المعدن أو البئر فلا ضمان، وإن حفرها في ملك فوقع فيها إنسان لا ضمان. (اللمعات)]
قوله: وفي الركاز الخمس: هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث ههنا، والمراد بالركاز عند الحنفية المعدن، =

عرف: **حديث الباب معمول به في الجملة عند الأحناف:** قوله: العجماء جرحها جبار: هذا معمول به في الجملة عند الأحناف، والتفصيل في الفقه.
الاختلاف في ضمان إتلاف الدابة: وإن انفلتت الدابة وأتلفت زرع أحد لا ضمان على مالك البهيمة ليلاً كان أو نهاراً، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله: إنها إن انفلتت في الليل فضمان ما أتلفت على مالك الدابة؛ لأن حفاظة الدواب على مالكها ليلاً، وحفاظة الزرع على مالك الزرع نهاراً، وللشافعي في هذا التفصيل حديث مرفوع في خارج الصحاح، لكنه أعله بعض الأئمة، وقالوا: إنه موقوف، ولأبي حنيفة رحمه الله عموم حديث الباب: العجماء جرحها جبار إلخ. ثم أقول: إن في عامة كتب فقهنا عدم التفصيل في المسألة المزبورة ليلاً ونهاراً، وفي "الحاوي القدسي" التفصيل مثل ما في الحديث المذكور. أقول: يجمع بين الروايتين بالحمل على اختلاف الأحوال باختلاف تعامل البلاد.
شرح الحديث: قوله: والمعدن جبار: أي من حفر المعدن فهدم عليه، فدمه هدر. هذا الشرح منا، وقال الشافعية: إن مراده عدم الخمس في المال الحاصل من المعدن.
قوله: والبئر جبار: شرحه كما شرحنا في "المعدن جبار"، وتفصيل الفروع في الفقه.
المراد الصحيح بـ"بعض الناس" في كلام البخاري: قوله: وفي الركاز الخمس: مسألة الركاز أول المسائل =

حلي: قوله: وفي الركاز الخمس: قلت: عام فيما ركزه الله تعالى أو ركزه الناس، فهو يعم المعدن.

شيخ: قوله: وفي الركاز الخمس: عند الشافعي الركاز غير المعدن، يعني دفينة الجاهلية، ففيه الخمس عنده، =

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَجَابِرٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر = وعند أهل الحجاز دفين أهل الجاهلية، وقد جاء في حديث عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة ﷺ: قالوا: يا رسول الله، ما الركاز؟ قال: الذهب والفضة اللذين خلقهما الله في الأرض يوم خلقها. (اللمعات)

عرف = التي اعترض فيها البخاري على أبي حنيفة ﷺ، وذكره بـ"بعض الناس" في اثنين وعشرين موضعاً، وقال الشافعية: إن مراد البخاري بـ"بعض الناس" أبو حنيفة في جميع المواضع، وأن مراده في جميع المواضع الرد. أقول: إن الزعمين ليسا بصحيحين؛ فإنه قد يذكر بـ"بعض الناس"، ويختار تلك المسألة، كما في سورة الرحمن، كما يدل عليه سياقه وسباقه، وكما يظهر لمن تتبع في صحيحه، وأيضاً قد يعبر بـ"بعض الناس" ويريد به محمد بن الحسن، وقد يريد عيسى بن أبان تلميذ محمد، وكذلك يريد زفر، وقد يريد الشافعي، كما سيظهر في "البخاري".

الاختلاف في المراد من الركاز وفي خمس المعدن: والركاز عند الحجازيين دفن الجاهلية فقط، وعند العراقيين: الركاز أعم من المخلوق والمدفون، والمخلوق يسمى بالمعدن، والمدفون بالكنز، إن وجد فيه سمة الكفر ففي حكم الغنيمة، وإن كان سمة الإسلام ففي حكم اللقطة، وأما المعدن ففيه الخمس، وقال الحجازيون: إن الركاز هو دفينة الجاهلية، وفيه الخمس، وأما المعدن فعندهم كالمال الحاصل، فلا شيء فيه إلا الزكاة، ثم في الزكاة فيه روايتان عن الشافعي، في رواية: يجب النصاب، وفي رواية: لا يجب، وفي رواية: يجب حولان الحول، وفي رواية: لا يجب.

بيان تفقه أبي حنيفة ﷺ: وأما التفقه فقال أبو حنيفة: إن دفن الجاهلية والمعدن مثل مال الغنيمة؛ لأنهما من أجزاء الأرض، ففيهما الخمس، وقال الشافعي: إن المعدن مخلوق، فيكون كما حصل له مال دفن الجاهلية كالغنيمة، فيكون فيه الخمس.

اعتراض الشافعية والجواب عنه: ثم قال الشافعية: لو كان الركاز أعم لكان حق العبارة في حديث الباب "وفيه الخمس إلخ" بإرجاع الضمير؛ لأن المعدن مذكور سابقاً، وقال الأحناف: ليس المحل محل إرجاع الضمير؛ لأن المعدن خاص من الركاز، ولا يدخل فيه دفن الجاهلية، وفي "كتاب الخراج" لأبي يوسف حديث مرفوع أن الركاز أعم من المعدن والكنز، إلا أن في سنده عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ينسب إلى الضعف. =

شيخ = وأما في المعدن فجزء من أربعين جزءًا، وعند إمامنا أبي حنيفة المعدن داخل في الركاز، ففي كل واحد منهما الخمس، والاختلاف بينهما دائر على اللغة، واللغة والسياق يؤيّدان أبا حنيفة؛ لأن صاحب "القاموس" من متعصّبي الشوافع، وقال في كتابه: الركاز المعدن. وقال صاحب "منتهى الأرب" في مصنّفه: الركاز كالجبال مالیکه حق تعالی در کانها پیدا ساخته ومال پنهاں کرده اہل جاہلیت در زمین. وأما السياق. فهو لما قال ﷺ: "المعدن جبار"، فنشأ منه الوهم أنه جبار في حقّ الخمس أيضًا، فدفعه ﷺ بقوله: "وفي الركاز الخمس"، وسلم أن النبي ﷺ كان أفصح العرب وأبلغه، فلا بدّ أن يكون بين كلماته تناسبًا، وبهذا حصل وتمّ، والله أعلم بالصواب.

(١٧) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ
(وهو الحرز والتخمين)

٦٣٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ (بكسر النون) يَقُولُ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:.....

عرف = **دليل الأحناف**: وأقول: إن لنا ما رواه أبو داود: وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس إلخ، الخراب ما يكون على فم الأرض، والركاز مقابله، أي بأن يكون في بطن الأرض وداخلها، وهو أعم من المخلوق والمدفون، وفي "أبي داود" في هذه الرواية لفظ "في طريق الميتاء إلخ"، الميتاء مشتق من الإتيان أي الشارع العام، وهذه الرواية تفيدنا في شروط الجمعة من مصر جامع، وإسنادها قوي، وأدلتنا على كون الركاز أعم مذكورة في "موطأ محمد".

معنى الخرص والغرض منه: قوله: باب إلخ: الخرص التخمين (*اندازه كرنا*)، أي يرسل الأمير رجلاً قياساً ومعتمداً عليه؛ ليخمن الزروع والثمار، والغرض منه أن لا يتلف المالك حق المساكين.

اتفاق الأئمة واختلافهم في الخرص وعدمه: واتفق كل من الأئمة الأربعة على عدم الخرص في الصورتين، أحدهما: معاملة المزارعة في الأرض والمساقاة في الثمر، فلا خرص بين المالك والمزارع، ولا بين المالك والمساقي، والخلاف فيما يبعث للخرص رجلاً معتمداً عليه من جانب بيت المال، وفي هذا خلاف فيما بين الحجازيين أيضاً، كما في "فتح الباري"، قال الجماعة منهم: إن الخرص تضمين، وهو مدار فصل الأمر، ثم قيل: إنه إذا وقع التنازع بين المالك والخارص، فيكفي قول الخارص فقط في التضمين واللزوم، وقيل: يجب رجلان للزوم والتضمين، وقالت جماعة منهم: إن الخرص إنما هو اعتبار وتعبير لا به اللزوم وفصل الأمر، وأكثرهم إلى القول الأول.

وأما الأحناف فنسب إلينا بأنا نافون للخرص، وليس هذا حقيقة الأمر، وموهم هذه النسبة عبارة الطحاوي، ولكن جميع عباراته تدل على أن الخرص عندنا أيضاً معتبر، ولكنه تعبير فقط، وليس مدار اللزوم، وهو الحق، فلا يجب علينا جواب الحديث؛ فإنه صادق على مذهبنا إذن؛ فإنه لا يدل على أن الخرص مدار اللزوم، وقد صح الخرص في عهده عليه الصلاة والسلام إلا أن الأحناف ما ذكروا مسألة الخرص في كتبهم؛ لأنه ليس مدار اللزوم وفصل النزاع، وزعم الناظرون أنهم ينفون، وإذا وقع النزاع بين الخارص والمالك فالعمل عندنا بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.

اختلاف الأحناف في وقت لزوم العشر: وأما وقت لزوم العشر فعند أبي حنيفة رحمه الله إذا صلح الزرع وأمن من العاهة، وعند أبي يوسف رحمه الله وقت الإيواء، أي عند الرفع إلى البيت، وعند محمد بن حسن رحمه الله عند الحصاد، فلو تلف الزرع قبل لزوم وقت العشر فاختلف الفروع على أقوالهم.

«إِذَا (حلي) خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوْا (سهر عرف) الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوْا الرُّبُعَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَتَّابِ بْنِ أَسِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

(بفتح الهمزة)

سهر: قوله: ودعوا الثلث إلخ: أي بعد الخرص حتى يطعم جيرانه ومن مرّ عليه، وهذا إحسان وتوسعة على الملاك في الفواكه. (اللمعات)

عرف: **الأقوال في شرح الكلمة "ودعوا الثلث"**: قوله: ودعوا الثلث إلخ: في شرح هذه القطعة أقوال:

١ - قال الحافظ في "فتح الباري": ليس العمل عليه عند الشافعي ومالك رحمهما الله. أقول: إن الشافعي قائل بوضع الثلث أو الربع من العشر، ولعل الحافظ لم يطلع على هذا.

٢ - ونسب إلى أحمد رحمه الله أن عمله على هذا الحديث، وقال: يترك العاشر ثلث العشر أو ربعه على ما مر من حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي ترك هذا الثلث أو الربع غير ما مر من عدم الصدقة فيما دون خمسة أوسق.

٣ - قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: إن هذا مؤونة الأرض؛ لأن المالكية قائلون بوضع مؤونة الأرض من العشر.

٤ - قوله صلى الله عليه وسلم لبيان أن الخرص ليس بأمر تحقيقي؛ ليكون مدار فصل الأمور، بل تخمين وتقدير، فروعيت أحوال مالكي الأراضي والبساتين.

٥ - وفي بعض كتب الشافعية منسوب إلى الشافعي رحمه الله أن الثلث أو الربع ثلث العشر أو ربعه، وهذا يعود إلى قول ثلث كل ما خرج من الأرض أو ربعه، كما في "الجوهر النقي".

٦ - وفي "البدائع": عن أبي يوسف رحمه الله أن مالك الزرع والبستان يجوز له أن يأكل أو يعطي أحباءه أو عياله من هذا الثلث أو الربع، ويكون العشر من غير هذا الثلث أو الربع، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو تصدق المالك بالثلث أو الربع فلا عشر، وإن أكله أو أعطى أحباءه فعليه العشر فيما أعطى أيضاً، وقال أبو يوسف رحمه الله: أفتى أبو جعفر الهندواني بأن مالك الأرض يجوز له أن يأكل بالمعروف قبل الخرص.

٧ - قالت جماعة: إن المالك يجوز له أن يعطي الثلث أو الربع الفقراء بتعارفه ومواجهته، ولا يجب رفعه إلى بيت المال، والله أعلم. وظني أن مراد الحديث هو القول الرابع أي بيان أن الخرص أمر تخميني لا تحقيقي، فلا يدار عليه فصل الأمور والنزاعات.

حلي: قوله: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث: قلت: لما كانت القسمة تتضمن المبادلة، ونهي عن المحاقلة، دخل فيها الخرص، فيقدم على المبيح، وأيضًا ما يأخذه هو بدل عقدا عليه، والربا في الأموال الربوية حرام، ويمكن التأويل بأنه كان لبيت المال لا لرب الأرض.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﷺ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ، وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﷺ يَقُولُ إِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ.

وَالْخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَتْ الثِّمَارُ مِنْ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ، بَعَثَ السُّلْطَانُ خَارِصًا (من أدرك الشيء: بلغ وقته) فخَرَصَ عَلَيْهِمْ. وَالخَرْصُ: أَنْ يَنْظُرَ مَنْ يُبْصِرُ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَخْرُجُ مِنْ هَذَا مِنْ الزَّبِيبِ كَذَا، وَمِنْ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، فَيُحْصِي عَلَيْهِمْ، وَيَنْظُرُ مَبْلَغَ الْعُشْرِ مِنْ ذَلِكَ فَيُثْبِتُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الثِّمَارِ، فَيَصْنَعُوْنَ مَا أَحَبُّوْا، وَإِذَا أَدْرَكَتْ الثِّمَارُ أُخِذَ مِنْهُمْ الْعُشْرُ. هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ (شيخ سهر) وَثِمَارَهُمْ.

سهر: قوله: كرومهم: جمع كرم بمعنى العنب، وما ورد: لا تسمّوا العنب كرمًا؛ فإن الكرم قلب المؤمن، قال في "القاموس": ليس الغرض حقيقة النهي عن تسميته كرمًا، ولكنه رمز إلى أن هذا النوع من غير الأناسي المسمّى بالاسم المشتق من الكرم، أنتم أحقاء بأن لا تؤهّلوه لهذه التسمية غيرة للمسلم التقي أن يشارك فيما سمّاه الله تعالى به، وخصّه بأن جعله صفته فضلاً بأن تسمّوا بالكريم من ليس بمسلم، فكأنه قال: إن تأتّى لكم بأن لا تسموه مثلاً باسم الكرم ولكن بالجفنة أو الحبلة فافعلوا؛ فإنما المستحق للاسم المشتقّ من الكرم المسلم.

شيخ: قوله: أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم: الخرص في الزراعات كما هو مروّج في زماننا، يعني "اٹکل کرنا" لا يجوز؛ لأن مال الزارع مشترك بمال المالك، وتقسيم الأموال المشتركة عند إمامنا أبي حنيفة معاوضة، وعقد المعاوضة في الأموال المتّحدة الأجناس لا يجوز بطريق الخرص لشبه الربا، وأما الخرص في البساتين والثمار الغير المشتركة فيجوز؛ فإن بيت المال ليس بشريك لصاحب الثمار حتى يتحقّق العقد والمعاوضة؛ فإن زاد من صاحب الثمار إلى بيت المال شيء فهي صدقة.

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: «إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا».

هو اليابس من العنب

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه أَصَحُّ.

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

٦٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَصَحُّ.

* * * *

(١٩) بَابٌ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ

٦٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا». قَالَ: سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ. وَهَكَذَا يَقُوْلُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ.*

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: وَالصَّحِيْحُ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ. وَقَوْلُهُ: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» يَقُوْلُ: عَلَى الْمُعْتَدِي مِنَ الإِثْمِ كَمَا عَلَى الْمَانِعِ إِذَا مَنَعَ. سهر

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ»: [وَيَقُوْلُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ: عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ.]

سهر: قوله: المعتدي في الصدقة كمانعها: الاعتداء مجاوزة الحد، فيحتمل أن يكون المراد به المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيها أو لا على وجهها، أو العامل، فقال التوربشتي: إن العامل المعتدي في أخذ الصدقة عن المقدار الواجب هو في الوزر، كالذي يمنع عن أداء ما وجب عليه، قاله الشيخ في "اللمعات".

قوله: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع: لأن العامل إذا اعتدى في أخذ الصدقة بأن أخذ خيار المال أو الزيادة على المقدار الواجب ونحو ذلك؛ فإن المالك ربما يمنعها في السنة الأخرى، فيكون في الإثم كالمانع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي رِضَا الْمُصَدِّقِ

آخذ الصدقة

٦٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمْ المُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا».

قوت

قوت

سهر

٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيْرٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُجَالِدٍ. وَقَدْ ضَعَّفَ مُجَالِدًا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ كَثِيْرُ الْغَلَطِ.

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْ الأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ

٦٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيْمًا، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوْصًا.

سهر

كلام أبي جحيفة

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

سهر: قوله: إلا عن رضا: [ذكر المسبب وأراد السبب أي أرضوا مصدقكم.]

قوله: فجعلها: أي مقسومة، "في فقرائنا" أي فقراء ذلك القوم والبلد، وهذا مستحب، اللّهم إذا كان غيرهم أحوج منهم وأحقّ، فيحمل الصدقة من بلد إلى بلد، ومن قوم إلى قوم آخر. (التقرير)

قوت: قوله: إذا أتاكم المصدق: بتخفيف الصَّاد، وهو العامل.

قوله: فلا يفارقنكم إلا عن رضا: قال الشافعي: يعني - والله أعلم - أن تُوَفُّوا طائعين ولا تلوونه، لا أنهم يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم. قال البيهقي في سننه: وهذا الذي قاله الشافعي محتمل، لولا ما في رواية أبي داود من الزيادة، وهي: قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا، قال: أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم، فكأنه رأى الصبر على تعدِّيهم.

(٢٢) بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ عرف

٦٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ: أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ

عرف: أقسام الغني وحكمها: قوله: باب إلخ: ذكر في "البحر": أن الغني على ثلاثة أقسام، أحدها: أن يكون مالك النصاب النامي من جنس واحد، فيحرم له أخذ الزكاة، ويجب عليه أداء الزكاة. وثانيها: من هو مالك مال غير نامٍ زائد على قدر حاجته، فلا يجب عليه أداء الزكاة، ويحرم عليه أخذها، ويجب عليه الأضحية. وثالثها: من يحرم عليه المسألة، ويجوز له أخذ الزكاة بدون مسألة، وهو الذي مالك قوت يوم وليلة. والأحاديث في تحديد الغني الثالث مضطربة، وكذلك الفقهاء في كنز الأحناف: أنه من يكون مالك قوت يوم وليلة، وفي كتب الشافعية: من يكون مالك خمسين درهماً، وقال الغزالي رحمه الله في "الإحياء": إن ملك قوت يوم وليلة في حق المتجرد المنفرد، وملك خمسين درهماً في حق صاحب العيال. وأما الأحاديث ففي بعضها: من له قوت يوم وليلة، وفي بعضها: من كان ذا مرّة سوياً، أي يقدر على الكسب، وفي بعضها: من يملك خمسين درهماً، وأطنب الطحاوي في الروايات، وبوب باباً في المجلد الأول من "معاني الآثار"، وباباً آخر في المجلد الثاني منه، وحاصل البابين أن الاختلاف باختلاف الأحوال.

حكم السائل الذي حرم عليه السؤال المعطي له: **مسألة:** من حرم له مسألة فسأل، هل يجوز الإعطاء إياه أم لا؟ في "الأشباه والنظائر": أن السائل والمعطي آثمان، وأما إثم المعطي فلكونه معيناً على الحرام، وفي "شرح المشارق" للشيخ أكمل الدين: أنه لا إثم على المعطي، وأفتى مولانا المرحوم الجنجوهي بما في "الأشباه والنظائر"، ولعله يفصل في المسألة بأنه لو علم المعطي أن السائل لا يتخذه كسباً فلا إثم عليه، ولو علم أنه يتخذه كسباً ويعتاد السؤال فهو آثم، وتدل على هذا فروع "الهداية" في الحظر والإباحة: ولا يجوز لرجل أن يؤكل كلبه لحم الميتة باختياره، كما ذكره ابن وهبان في نظمه:

وما مات لا تطعمه كلباً فإنه حرام خبيث نفعه متعذر

وفي شرحه لابن الشحنة: أنه لو قطع الميتة وألقى القطعات بين يدي كلبه فآثم، وإلا فلا، فالحاصل أن الحكم مختلف باختلاف الأحوال، وفي بعض كتبنا أن الآمر بشيء بدون طيب نفس المأمور - والحال أن الآمر يقدر عليه - حرام كالمسألة.

وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوْشٌ أَوْ خُدُوْشٌ أَوْ كُدُوْحٌ». قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيْهِ؟ قَالَ: «خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ».

سهر قوت عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ.

٦٤٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ جُبَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ: لَوْ غَيْرُ حَكِيْمٍ حَدَّثَ بِهَذَا، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: وَمَا لِحَكِيْمٍ، لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ.

للتمني بتقدير الاستفهام أي لا يحدث

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ. وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى حَدِيْثِ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَوَسَّعُوْا فِي هَذَا، وَقَالُوْا: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ.

سهر: قوله: خموش أو خدوش أو كدوح: هي متقاربة المعنى، في "القاموس" خدشه يخدشه: خمشه، والجلد: مزّقه، قل أو كثر، أو قشره بعود ونحوه، وقال: كدح وجهه: خدش وعمل به ما يشينه. قال الشيخ في "اللمعات": يحتمل أن يكون الألفاظ الثلاثة جمعًا؛ لكون "المسألة" جنسًا، وأن يكون مصدرًا وهو الظاهر، =

قوت: قوله: خموش أو خدوش أو كدوح: هو شك من الراوي، والثلاثة بمعنى.

عرف: **تحقيق كلمة "أو" في الرواية**: قوله: في وجهه خموش أو خدوش إلخ: قيل: إنه شك الراوي، وقيل: إنه قوله ﷺ، وبعض الألفاظ يدل على شدة وزيادة من الآخر، والاختلاف لعله يكون باختلاف الأحوال.

(٢٣) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

٦٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ ابْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَقَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ هَذَا الْحَدِيْثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ». وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا مُحْتَاجًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، أَجْزَأَ عَنْ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ.

٦٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُوْلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ،

سهر = قال التوربشتي: هذه الألفاظ متقاربة المعاني، وكلها تعرف عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يحرج، والظاهر أنه قد اشتبه على الراوي لفظ النبي ﷺ، فذكر سائرها احتياطًا واستقصاءً في مراعاة ألفاظه، ويمكن أن يفرق بينها، فنقول: الكدح دون الخدش، والخدش دون الخمش. وقال الطيبي: فيكون ذلك إشارة إلى أحوال السائلين من الإفراط والإقلال والتوسّط، وأقول: ويناسب ذلك ذكر الخدش في البين، والله تعالى أعلم.

قوله: مرة: [المرة: القوة، والسوي: صحيح الأعضاء. (المجمع)]

قوله: المسألة: [أي المراد بالصدقة في قوله ﷺ: "لا تحل الصدقة" المسألة.]

وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَـةَ، أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتْ الْمَسْأَلَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي (قوت) مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُـدْقِعٍ (سهر قوت) أَوْ غُرْمٍ (سهر قوت) مُفْظِعٍ (سهر قوت)، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ (قوت) بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوْشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ (ليكثر ماله، من الثروة)».

٦٤٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

سهر: قوله: مدقع: أي شديد يفضي إلى الدقعاء، وهو التراب.

قوله: أو غرم: أي حاجة لازمة.

قوله: مفظع: هو الشديد الشنيع. (مجمع البحار)

قوت: قوله: ولا لذي مرة: بالكسر، أي قوة وشدة. قوله: سوي: أي صحيح الأعضاء.

قوله: مدقع: بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف وعين مهملة، أي شديد، من الدقعاء وهو التراب، ومعناه أنه يفضي بصاحبه إليه. قوله: أو غرم: بضم الغين المعجمة، وهو الدين.

قوله: مفظع: بضم الميم وكسر الظاء المعجمة، وهو الشديد الشنيع.

قوله: ليثري: بالمثلثة، أي ليكثر.

* * * *

(٢٤) بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الغَارِمِينَ وغَيْرِهِمْ عرف

٦٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: أُصِيْبَ عرف رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ». فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: شيخ «خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجُوَيْرِيَةَ وَأَنَسٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: لغرمائه: جمع غريم، هو بمعنى المديون والدائن، والمراد ههنا هو الأخير.

عرف: **الاختلاف في المراد بالغارمين**: قوله: باب إلخ: الغارم عند أبي حنيفة رحمه الله المديون، وعند الشافعي رحمه الله من تحمل غرامة للصلح وإطفاء ما بين الرجلين أو القبيلتين، وفي اللغة كلا المعنيين ثابت، بل يجيء الغارم بمعنى الدائن أيضاً، وليعلم أن الاختلاف هل هو مقتصر على التفسير أم مؤثر في الحكم أيضاً؟ قال صاحب "البدائع": إن الغارم بمعنى من تحمل غرامة متحمل عند أبي حنيفة رحمه الله أيضاً.

أقول: لعل اختلاف الأحكام يكون باعتبار القول الجديد من الشافعي؛ فإنه يقول في جديده: إن الرجل إذا تحمل غرامة، وعنده مال تستغرقه الغرامة، ففيه زكاة، وقال أبو حنيفة: لا زكاة في هذا المال المستغرق.

بيان مرجع المصارف: واعلم أن المصارف من الأصناف المذكورة في القرآن مرجع كلها إلى أمرين أي الفقر والسفر، كما ثبت بتحقيق المناط.

اختلاف الأئمة في هلاك الثمرة بعد البيع والتسليم: قوله: أصيب رجل إلخ: قال مالك بن أنس رحمه الله: من ابتاع الثمار فأصيبت وهلكت، فإن كان الهلاك ثلثاً أو أزيد من الثلث فالضمان على البائع، وإن كان الهلاك أقل من الثلث =

شيخ: قوله: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك: أي في الحال، وأما بعد قدرة المشتري على أداء الثمن فيجب عليه الأداء للغريم. وعلم من الحديث مسألتان: جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ووجوب الثمن على ذمة المشتري إن هلك المبيع في يده؛ لأنه ﷺ أمر الناس بالتصدّق على المشتري، ثم بأداء الثمن إلى البائع.

(٢٥) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيْهِ

٦٤٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَيُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ[1] الضُّبَعِيُّ (قوت) قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزُ (سهر) بْنُ حَكِيْمٍ (محمد بن بشار) عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ: «أَصَدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ؟» فَإِنْ قَالُوْا: صَدَقَةٌ، لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ (عرف) قَالُوْا: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "يوسف بن سعيد" بدل قوله: "يوسف بن يعقوب".

سهر: قوله: بهز: بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاى، ابن حكيم بن معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة. (ج)

قوت: الضبعي: بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وعين مهملة، نزل في بني ضبيعة فنسب إليهم وليس منهم.

عرف = فالهلاك من مال المشتري، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: إن الهلاك من مال المشتري ولا شيء على البائع، وحديث الباب لنا، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "وليس لكم إلا ذلك" أنه من جانبه عليه الصلاة والسلام إبقاء على هذا الرجل وقبله غرماؤه، أو مثل قول من يفصل بين المتخاصمين، ويكون ثالثاً بينهما؛ فإنه يضع شيئاً عن أحدهما لو أراد الوضع، ويقبله المتخاصمان.

قوله: باب إلخ: المسألة متفق عليها.

المراد من أهل البيت: وأهل البيت هم آل عليّ وحارث وجعفر وعقيل، والحارث عمه عليه الصلاة والسلام، والثلاثة بنو أبي طالب.

حكم أخذ الصدقة للنبي ﷺ والهاشمي: ثم في كتبنا أن الهاشمي لو سعى أي عمل السعاية فلا يأخذ من الزكاة، ويجوز أخذه من الوقف بلا خلاف، وأما النافلة ففيها اختلاف، قال الزيلعي شارح "الكنز": إنها لا تجوز للهاشمي، وتبعه ابن الهمام، وأما غيره فيجوزها له، ونقل محمد بن شجاع الثلجي رواية شاذة في جواز أخذ الزكاة للهاشمي لو لم يجد الخمس من بيت المال، ونقله الطحاوي من "أمالي أبي يوسف"، وفي "عقد الجيد": أفتى الطحاوي من الحنفية وفخر الدين الرازي من الشافعية بجواز الزكاة للهاشمي في هذه الصورة، وأما النبي ﷺ فلا تجوز له النافلة أيضاً.

الفرق بين الصدقة والهدية: قوله: وإن قالوا هدية أكل: الصدقة ما يكون فيه نية الثواب ابتداءً، والهدية ما فيه نية الإرضاء وتطييب الخاطر ابتداءً وإن حصل الثواب أيضاً في المآل، قال عمر بن عبد العزيز خليفة العدل والرشد رحمه الله: إن الهدية كانت هدية في عهده عليه الصلاة والسلام، وصارت رشوة في زماننا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي عَمِيْرَةَ جَدِّ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ - وَاسْمُهُ رُشَيْدُ بْنُ مَالِكٍ[1] - وَمَيْمُوْنٍ أَوْ مِهْرَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي رَافِعٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ﷺ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقِيْلٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَجَدُّ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

٦٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ. وَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».

قَالَ: وهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو رَافِعٍ رضي الله عنه مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، اسْمُهُ أَسْلَمُ. وَابْنُ أَبِي رَافِعٍ هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، كَاتِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "رشيد بن ملك" بدل قوله: "رشيد بن مالك".

قوت: قوله: بعث رجلاً من بني مخزوم: هو الأرقم بن أبي الأرقم.

* * * *

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ عرف

٦٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ، فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ»، وَقَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ. وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ الرَّبَابِ». وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ، وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ.

سهر: قوله: الرباب: بفتح الراء، بنت صُلَيع بمهملتين مصغّرًا.

قوت: قوله: الرباب: بفتح الراء والموحدة المكررة، وأبوها صليع بن عامر بضم الصاد المهملة وآخره عين مهملة، مُصغر، ولا تعرف إلا بالرواية عن عمها، ورواية حفصة بنتِ سيرين عنها، وقد ذكرها ابن حبان في "الثقات". قوله: أم الرائح: بالراء والهمز والحاء المهملة.

عرف: **حكم الزكاة والصدقة النافلة على أهل القرابة**: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تتأدى الزكاة بدفعها إلى من له قرابة الولاد أو الزوجية، وأما النافلة ففيها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، وذكر الغزالي رحمه الله أن في الصدقة على ذي قرابة ضعف أجر، ويتضاعف بتضاعف الجهات، وبسطه بمضمون ذوقيّ كما هو شأنه ودأبه.

(٢٧) بَابُ عرف مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

٦٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوْيَه، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ﴾ الْآيَة. (البقرة: ١٧٧)

٦٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ. وَأَبُو حَمْزَةَ مَيْمُوْنٌ الْأَعْوَرُ يُضَعَّفُ. وَرَوَى بَيَانٌ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ هَذَا الْحَدِيْثَ قَوْلَهُ، وَهَذَا عرف أَصَحُّ.

عرف: مذهب أبي ذر ومخالفة جمهور الصحابة إياه رضي الله عنهم: قوله: باب إلخ: أقول: إن في المال حقاً سوى الزكاة، ولكنه غير منضبط، وهو مذهب بعض السلف مثل أبي ذر رضي الله عنه؛ فإنه كان يقول به حتى إذا بعثه معاوية وذو النورين رضي الله عنهما إلى الشام تنازعا في هذه المسألة، فلما اطلع عثمان رضي الله عنه على هذا دعاه إلى المدينة، فقال أبو ذر رضي الله عنه: أريد أن أتخلى وأنفرد في ناحية من المدينة، لأعبد الله عزوجل، فذهب بامرأته، فلما قرب الموت واحتضر، بكت امرأته رضي الله عنها فقال: لم تبكين؟ قالت: إنك محتضر، وما عندي شيء أجهزك به وأكفنك، قال: تعزي ولا تبكي، وإذا مت فأخبري أحداً، فهو يكفنني إن شاء الله، فإذا مات صعدت امرأته على طلل، فرأت قافلة فنادت فجاؤوها، وكان فيهم ابن مسعود رضي الله عنه فسألها، فأطلعته على حالها، قال: ما اسم زوجك؟ قالت: أبو ذر رضي الله عنه، فنزع ابن مسعود رضي الله عنه عمامته وكفنه بها.

قوله: وهذا أصح: يشير إلى أن الصحيح وقفه.

وجود الأحاديث المرفوعة في مسألة الباب: وأقول: عندي ذخيرة في مسألة الباب مرفوعة، منها رواية ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح قوي، ويؤيده ما مر في أول الزكاة عن أبي ذر رضي الله عنه عليه السلام: إلا من قال هكذا وهكذا فحشى إلخ؛ فإن هذا ليس شأن الزكاة الواجبة.

(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ

٦٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَحَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبُرَيْدَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ مُوْسَى عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟

سهر: قوله: إلا أخذها الرحمن بيمينه: المراد حسن القبول ووقوعها منه عزّ وجلّ موقع الرضاء، وذكر اليمين للتعظيم والتشريف، وكلتا يدي الرحمن يمين. (اللمعات)

قوله: تربو في كفّ الرحمن إلخ: ربا المال يربو: زاد وارتفع، كذا قاله السيوطي. قال في "المجمع": أي يعظم أجرها أوجثتها حتى تثقل في الميزان، وأراد بالكفّ كفّ السائل، أضيف إلى الرحمن إضافة ملك.

قوله: فلوه: بفتح فاء وضم لام فمشدّدة وروي بسكون لام وفتح فاء، هو المهر الصغير [ولد الفرس]، وقيل: هو العظيم من أولاد ذات الحافر. قوله: فصيله: وهو ما فصل عن اللبن في أولاد البقر. (مجمع البحار)

عرف: **معنى "اليمين" ووجه نموّ الصدقة:** قوله: إلا أخذها الرحمن بيمينه إلخ: في حديث صحيح: كلتا يدي الرحمن يمين، أقول: إن المفهوم من القرآن والأحاديث أن الصدقات تأخذ تزيد من حين تصدق المتصدق فيه، وتربو يوماً فيوماً إلى القيامة، لا أنها توضع الآن كما هي، وتزاد في المحشر دفعة واحدة، وفي القرآن التشبيه بالسنبلة، وهو يشير إلى ما ادعيت. وأقول: من هذا القبيل الحسنة بعشر أمثالها.

فَقَالَ: «شَعْبَانُ؛ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ». قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ». (قوت)

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَـذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُـمْ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ.

٦٥٢ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ عَنْ يُونُسَ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ». (قوت) قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٦٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: ١٠٤) وَ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: ٢٧٦). قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا.

(قوت) بالكسر حالة الموت

(قوت) سهر

(قوت)

(١) وفي النسخة الهندية: "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ" بدل قوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾.

سهر: قوله: مهره: [بالضم، ولد الفرس أو أول ما ينتج منه ومن غيره.]

قوت: قوله: فقال شعبان إلخ: قال العراقي: هذا تخليط من بعض الرواة، يعارضه حديث "مسلم" عن أبي هريرة ﷺ: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرَّم. وحديث أنس ضعيف، وحديث أبي هريرة صحيح فيقدم عليه. قوله: ميتة السوء: بكسر الميم. قال العراقي: الظاهر أنَّ المراد بها ما استعاذ منه النَّبي ﷺ: الهدم والتردي والغرق والحرق، وأن يتخبّطه الشيطان عند الموت، وأن يقتل في سبيله مدبرًا. قال بعضهم: هي موت الفجأة، وقيل: ميتة الشهرة، كالمصلوب مثلاً. قوله: وتصديق ذلك في كتاب الله إلخ: قال العراقي: هذا تخليط من بعض الرواة، والصواب: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ (التوبة: ١٠٤). وقد روينا في "كتاب الزكاة" ليوسف القاضي على الصواب.

وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ وَنُزُوْلِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالُوا: «قَدْ تَثْبُتُ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا وَنؤْمِنُ بِهَا، وَلَا يُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ: «كَيْفَ؟»

هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوْا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ: «أَمِرُّوْهَا بِلَا كَيْفٍ»، وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. سهر عرف

وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوْا: «هَذَا تَشْبِيْهٌ». عرف

وذهبوا إلى وجوب تأويلها

سهر: قوله: أمروها بلا كيف: أي أجروا هذه الأحاديث على الألسنة، واتلوها بلا تفكر فيها ولا تدبرّ عليها. (التقرير)

عرف: قوله: أمرُّوها بلا كيف: أي أجروها على ظواهرها.

بيان مذهب الجهمية ومذهب السلف في تأويل اليد: وأما تأويل اليد بالقدرة أو القوة فقال الترمذي: إنه مذهب الجهمية، ولا يقال: إن اليد واليمين والوجه وغيرها من صفات البارئ ويفوض التفصيل إلى البارئ. فإنه يقتضي أن يكون مثل اليد والوجه زائدة على الذات؛ لأن صفاته تعالى ليست عين ذات ولا غيرها مفصلة عنها، بل زائدة على الذات، ومقتضى لفظ اليد ومثله أن يعبر بلفظ لا يؤمي إلى كونها زائدة على الذات؛ فإنه خروج عن الموضوع، وعبر البخاري بالنعوت - ونعته أي بيّن حليته.

ومذهب السلف في مثل هذا أن يحمل على ظاهره ويفوض التكيف إلى الله، ولا يطلق لفظ الصفة، وفي "فتح الباري"، في بحث الاستواء على العرش عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عين مذهب السلف، وفيه: "فإنه وصف الرب بصفة لا شيء إلخ" أي فإنه وصف الرب بصفة منبئة عن الانفصال عن الذات، والحال أن الأفعال قائمة به تعالى، وليس محلاً للحوادث بلا اختيار منه، وبعض تفصيل المسألة مر في باب نزول الله إلى سماء الدنيا.

قوله: الجهمية إلخ: هذه فرقة تنسب إلى جهم بن صفوان الترمذي، وكان ينكر صفات الرب تبارك وتعالى، ويقول: إن الصفات تنافي بساطة الذات وتنزيهها. وكان جهم في آخر عهد التابعين.

مناظرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع الجهمية ورد قول النواب صديق حسن: ونقل ابن الهمام رحمه الله مناظرة مع إمامنا أبي حنيفة إمام المسلمين، وقال الإمام في الآخر: اخرج عني يا كافر، فالعجب من النواب صديق حسن أنه قال: إن أبا حنيفة جهمي - عياذاً بالله -، وهذا القول من غاية عناده. =

وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْيَدَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ، فَتَأَوَّلَتْ الْجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الْآيَاتِ وَفَسَّرُوْهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَالُوْا: إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ، وَقَالُوْا: إِنَّمَا مَعْنَى الْيَدِ الْقُوَّةُ. مقولة أبي عيسى

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: إِنَّمَا يَكُوْنُ التَّشْبِيْهُ إِذَا قَالَ: يَدٌ كَيَدٍ أَوْ مِثْلُ يَدٍ، أَوْ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ، فَإِذَا قَالَ: سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ فَهَذَا تَشْبِيْهٌ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللهُ: يَدٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ، وَلَا يَقُوْلُ: كَيْفَ؟ وَلَا يَقُوْلُ: مِثْلُ سَمْعٍ وَلَا كَسَمْعٍ، فَهَذَا لَا يَكُوْنُ تَشْبِيْهًا، وَهُوَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾. سهر

(الشورى: ١١)

سهر: قوله: قال إسحاق بن إبراهيم: جواب عن قول الجهمية: هذا تشبيه، وحاصل الجواب: أن التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في شيء، وهذا إنما يكون إذا لوحظ صفات العباد، وشبهت صفات الرب بها، وأما إذا نفي التشبيه وجمع بين التنزيه والتشبيه في الاسم، فلا بأس فيه كما هو مؤدى القرآن.

عرف = الفرق بين الجهمية والكرامية وضبط كلمة الكرامية: ومقابل الجهمية الكرَّامية، والمشهور: بفتح الكاف وتشديد الراء، وقيل: بكسر الكاف وتخفيف الراء، كما يدل من قال:

الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام

والفرق بين الكرامية والجهمية أن الجهمية مثل أهل الباطن، والكرامية مثل أهل الظاهر، وخير الأمور أوساطها.

* * * *

(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ

٦٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ،(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ رضي الله عنها - وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلَى بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيْهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيْهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أُمِّ بُجَيْدٍ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ

٦٥٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: أَعْطَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِيْنِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "سعيد بن أبي هند" بدل قوله: "سعيد بن أبي سعيد".

سهر: قوله: إلا ظلفًا: الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخفّ للبعير، وفي كونه محرقًا مبالغة في غاية ما يعطى من القلة. (ج)

عرف: **حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم**: قوله: باب إلخ: كان أناس حديث العهد بالإسلام، ولم يكن الإسلام راسخاً في قلوبهم، فكان النبي ﷺ يعطيهم لتأليف قلوبهم، ولم يبق هذا المصرف الآن، كما قال الأئمة الأربعة، ثم قيل: =

شيخ: قوله: أعطاني رسول الله ﷺ يوم حنين إلخ: إعطاء المؤلّفة القلوب ليس بجائز عند الجمهور؛ لأنه كان قبل غلبة الإسلام، وإذا رفع العلّة رفع الحكم عليها، فإن الله غلب الإسلام، وأما الشافعي فيجوّزه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ صَفْوَانَ رضي الله عنه رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: أَعْطَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ، إِنَّمَا هُوَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ بنَ أُمَيَّة رضي الله عنه.

سهر

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعْطَوْا، وَقَالُوْا: إِنَّمَا كَانُوْا قَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمُوا. وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يُعْطَوْا الْيَوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى مِثْلِ هَـذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَؤُلَاءِ، وَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَعْطَاهُمْ، جَازَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

حلي

أي لعلة ضعف الإسلام

ويعلم ذلك بالقرائن

سهر: قوله: [الإختلاف في لفظ "أن" و"عن".]

عرف = إن هذا المصرف انتهى بانتهاء العلة، وقيل: إنه منسوخ، ونسب الترمذي إلى الشافعي رحمه الله بأنه قائل ببقاء هذا المصرف إلى الآن، وقال الشاه ولي الله رحمه الله: إن هذا الصنف باق إلى الآن، وظاهر حديث الباب أنهم يُعطون وهم في حال الكفر، ولكنه منظور فيه؛ فإن المؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا، ولم يرسخ الإسلام في قلوبهم.

حلي: **قوله:** وهو قول سفيان الثوري إلخ: **قلت: وهو مذهب أبي حنيفة** رحمه الله.

* * * *

(٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ سهر عرف

٦٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ».

قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُوْمِي عَنْهَا». عرف حلي قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا».

سهر: قوله: المتصدّق يرث صدقته: يعني إذا أعطى الرجل لمورثه صدقة، ثم مات المورث، ولم يكن له وارث غير هذا المتصدّق، يجوز للمتصدّق أن يأخذ صدقته بطريق الميراث، وإن منع في الحديث من العود في صدقته. (التقرير)

عرف: **تحقيق المسألة أن تبدل الملك يوجب تبدل العين**: قوله: باب إلخ: يجوز أخذها إذا أتته وراثة عند الأحناف وغيرهم، وفي كتبنا ضابطة أن تبدل الملك يوجب تبدل العين، ولكن ليست بمطردة؛ فإنها تتخلف في بعض الجزئيات، كما في "الهداية": أن المشتري إذا تصرف في مبيع البيع الفاسد فالربح له غير طيب، وأما البائع فيطيب له ربح الثمن، والمسألة هذه مسألة "الجامع الصغير"، وقال الشيخ سعد الدين الديري في حاشية "العناية": إن هذا الخبث منحصر في التبدل بتصرف واحد، وأما إذا تعدد التصرف فلا خبث، وفي غصب "الهداية": أنه إذا غصب ألف درهم واشترى به جارية، فباعها بألفين، ثم اشترى بألفين جارية، فباعها بثلاثة آلاف درهم، فإنه يتصدق بجميع الربح. فإنه بقي الخبث مع تعدد التصرف، فالحاصل أن الضابطة ليست بكلية، ويمكن لأحد أن يقول: إن هذه الضابطة كلية فيما ليس فيه معاوضة أو تسبب تصرف عن تصرف.

المذاهب في مسألة النيابة في العبادة: قوله: صومي عنها إلخ: قال أحمد بن حنبل رحمه الله: يجوز النيابة عن الآخر في صوم النذر لا الفريضة، حتى قالوا: إنه إذا مات وعليه ستون صوم نذر، فصام عنه ستون رجلاً في يوم، أجزأ عنه، وللشافعي قولان، القديم: وهو جواز النيابة، والجديد: وهو عدم جوازها، ورجح النووي القديم، وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: لا يصوم الولي عن الولي نيابة، وقال المحدثون: إن الرجحان من حيث الحديث لمذهب أحمد؛ لأن في بعض طرق الحديث =

حلي: قوله: صومي عنها: قلت: فيه أصل في وصول ثواب العبادة البدنية، ولا يلزم منه كفاية هذا الصوم؛ لاحتمال أن يكون مقصود السؤال مطلقَ النفع لها.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا حَلَّتْ لَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلّٰهِ، فَإِذَا وَرِثَهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزُهَيْرُ ابنُ مُعَاوِيَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ.

عرف = تصريح صوم النذر، كما في "البخاري"، ثم في بعض الطرق لفظ "رجل"، وفي بعضها لفظ "امرأة"، كما أشار البخاري، فقيل بتعدد الواقعة، وقيل: لا، وقال الحنابلة: إن حديث: لا يصوم أحد عن أحد، في حق الفريضة. تأويل حديث الباب: وتأول الأحناف وجمهور الشافعية في حديث الباب أن مراد "صومي عنها" أطعمي عنها، ولكنه تأويل.

أقسام العبادة وحكم النيابة فيها: وأما المسألة ففي "الهداية" أن العبادة على ثلاثة أقسام، أحدها: البدنية، ولا يجوز النيابة فيها، وأما المالية فيجوز النيابة عند العجز والقدرة، وأما المركبة من المالية والبدنية فلا تجوز النيابة إلا عند العجز، وما تعرض في "الهداية" إلى الإثابة، وتعرض إليها في "البحر" في باب الحج عن الغير، فقال: إن كل عبادة بدنية تجوز فيها الإثابة أي إيصال الثواب، ثم قيل: يجوز الإثابة في الفريضة أيضاً، أي يصل الثواب ولا تسقط الفريضة عن ذمة من أصابه الثواب، وقيل: إن الإثابة منحصرة في النافلة، ثم قيل: إن الإثابة إنما تكون للميت فقط، وقيل: للميت والحي كليهما، وأقوال أخر، فيقال في حديث الباب: إنه صوم الإثابة لا النيابة، وإن قيل: إن لفظة "عن" تدل على النيابة. قلت: إن "عن" أيضاً قد تكون للإثابة، كما في "البخاري" في صدقة الفطر.

أدلة الجمهور على عدم جواز النيابة: وأما دليلنا فما في "النسائي" عن ابن عباس ﷺ موقوفاً عليه: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وكذلك عن ابن عمر ﷺ في "موطأ مالك"، وأخرج الطحاوي عن عائشة ﷺ موقوفاً: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وهي رواية حديث الباب المرفوع، وفي "العيني شرح البخاري" مرفوعاً عن ابن عمر ﷺ: من مات وعليه صوم يطعم عنه، ونقل تحسينه عن القرطبي، وأعله أكثر حفاظ الحديث، وقالوا: الصحيح وقفه، ونقله محشي "البخاري" وذكر الحديث وتحسين القرطبي لا إعلال جمهور الحفاظ، وهذا الاختصار مخل، وذكر أيضاً أن النسائي رفعه عن ابن عباس ﷺ.

أقول: وقفه النسائي، ثم ما في "عمدة القاري" عن ابن عمر ﷺ فقد أخرجه الترمذي أيضاً، وصوب الوقف، وفي سنده محمد، وقال الترمذي: إنه محمد بن أبي ليلى. وإنه رواه ابن ماجه سنداً ومتناً، وفي سنده تصريح محمد بن سيرين، فصح السند، إلا أنه قال الحافظ في "التلخيص": إن في "ابن ماجه" وهم من ابن ماجه أو من شيخه، ثم رأيت في "السنن الكبرى" في موضعين تصريح ابن أبي ليلى في السند، وظني أن القرطبي لا يحسن بناءً على ما في "الترمذي"؛ =

(٣٢) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ

٦٥٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا (سهر) تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَعُدْ (حلي شيخ) فِي صَدَقَتِكَ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: قوله: ثم رآها: أي الفرس، والفرس يطلق على الذكر والأنثى، كذا في "القاموس".

عرف = فإنه فيه محمد بن أبي ليلى، وما حسنه أحد إلا الترمذي في موضع واحد في أبواب السفر، [في "تذكرة الحفاظ" قال: إن محمد بن أبي ليلى من رواة الحسان، أقول: إن الجمهور يضعفونه، وجربت أن روايته تكون مغايرة لغيره من الرواة.] ولعل تحسين القرطبي بناءً على ما في "ابن ماجه"، والله أعلم، ولنا أيضاً قراءة ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".

المذاهب في الإثابة: كان يقول الشافعي رحمه الله: لا يصح الإثابة إلا إثابة الدعاء والصدقة، ولا يمكن إيصال ثواب تلاوة القرآن، وأما عندنا فيجوز إيصال ثواب كل شيء من العبادة، ثم أفتى الشافعية بجواز إهداء ثواب التلاوة.

حكم الشراء بعد التصدق: قوله: باب إلخ: أي يتصدق بشيء ثم يشتريه، وهو جائز، وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه؛ فإنما كان لئلا يحابي الرجل لرعاية عمر رضي الله عنه.

حلي: قوله: لا تعد في صدقتك: قلت: فيه دليل على عدم جواز الجبر على أحد صورة ولا معنى.

شيخ: قوله: لا تعد في صدقتك: هذا محمول على الأولوية والاستحباب؛ لئلا يلزم عوده في بعض صدقته؛ لأن الظاهر أن البائع يبيع من المتصدّق بأدنى من ثمن المبيع، فيكون الرجوع صورة بما لم يأخذ البائع ثمنه كما كان حقّه.

* * * *

(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ المَيِّتِ

٦٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا[عرف] قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا[شيخ] فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ أَهْلُ الْعِلْمِ، يَقُوْلُوْنَ: لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «إِنَّ لِي مَخْرَفًا» يَعْنِي بُسْتَانًا.

عرف: قوله: أن رجلا: هو سعد بن عبادة ﷺ.

شيخ: قوله: أفينفعها إن تصدقت عنها إلخ: لا خلاف في وصول ثواب العبادات المالية إلى الميت من أهل السنة والجماعة، وأما العبادات البدنية ففي إيصال ثوابها خلاف بين أهل السنة، فقال أبو حنيفة بالإيصال، وقال الآخرون بعدم الإيصال. [ذكره البخاري في "باب من مات وعليه صوم" عن عائشة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه.

وقال المحشي: اختلفوا فيه على أقوال، أحدها: جواز الصيام عن الميت كما هو ظاهر الحديث، احتج به القديم. والثاني: وهو أن يطعم الولي عن الميت كل يوم مسكينا، وهو قول الزهري ومالك والشافعي في الجديد، وأنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يطعم عنه عند مالك إذا أوصى به، ورجح البيهقي والنووي قوله القديم؛ لصحة الأحاديث فيه. قال الكرماني: للشافعي قولان، أشهرهما لا يصام عنه، وقال أحمد بظاهره، وقال أكثرهم: لا يصوم أحد عن أحد وشبهوه بالصلاة، وأولوا الحديث بأنه يكفر عنها بالطعام فيقوم ذلك مقام الصيام. والثالث: يطعم عنه كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من غيره، وهو قول أبي حنيفة ﷺ، وهذا إذا أوصى به، فإن لم يوص فلا يطعم عنه، وحجة أصحابنا الحنفية ما رواه النسائي عن ابن عباس ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: لا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه، وعن ابن عمر ﷺ قال رسول الله ﷺ: من مات وعليه صوم شهر فليطعم عند مكان كل يوم مسكينا، ولنا قاعدة في مثل هذا الباب وهي أن الصحابي إذا روى شيئا ثم أفتى بخلافه، فالاعتبار لما أفتاه؛ لأن فتواه بخلاف ما رواه إنما يكون لظهور نسخ عنده، ولا يمكن أن يخالف ما رواه من النبي ﷺ لأجل اجتهاده؛ =

(٣٤) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

٦٥٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا (سهر) بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا (سهر) الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا».

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٦٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ (عرف) أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ،.....

سهر: قوله: إلا بإذن زوجها: هذا عام للإذن الإجمالي والتفصيلي، كما يجيء بيانه في الصفحة الآتية.
قوله: ولا الطعام: المراد من الطعام الغلّة، وأما المطبوخ منه فلا بأس بإنفاقه بدون الإذن أي الصريح، لا سيما إذا احتمل النتن والفساد. (التقرير)

عرف: **حكم تصدق المرأة من بيت زوجها:** قوله: باب إلخ: إن كانت المرأة مجازة دلالة أو صراحة أو عرفاً، فيجوز لها، وتحرز الثواب، وإلا فلا، بل عليها وزر.
المراد من التشبيه وبيان الإشكال في حديث أبي داود: قوله: لها به أجر إلخ: ليس المراد التشبيه في المساواة =

شيخ = لأنه مصادمة للنص، وذا لا يقال في حق الصحابي، وقد روى الطحاوي بسند صحيح عن عمرة: قلت لعائشة: إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، وإن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك. وقد اجتمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحد، فوجب أن يرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه. (عيني)] وأما المعتزلة فأنكروا إيصال ثواب العبادات مطلقاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النجم:٣٩)، وأجوبتها مذكورة في شرح ملا علي القاري على "مشكاة المصابيح".

وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٦٦١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَعْطَتْ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِهِ، لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ».

سهر

شقيق بن سلمة

سهر

لمال الزوج

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ. وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لَا يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِ: «عَنْ مَسْرُوقٍ».

سهر: قوله: إذا أعطت المرأة من بيت زوجها إلخ: أي أنفقت بإذن زوجها صريحًا أو مفهومًا عرفًا، وعلمت رضاه، غير مفسدة بأن لم تتجاوز العادة، وروي: "أنفقت من غير أمره"، أي غير أمره الصريح، وهذا على عادتهم في الإذن لهن بالإنفاق على الفقراء، وقيل: غير مفسدة بإنفاقه في وجه لا يحل. قال النووي: غير مفسدة أي غير متعدية إلى قدر لا يرضى به، والمراد بنفقة المرأة والخازن والعبد النفقة على عيال ذي المال وغلمانه ومصالحه وأضيافه وابن السبيل، وكذا صدقتهم المأذون فيها. (مجمع البحار) قوله: حسنا: حال من الموصولة في قوله: "ما نوت".

عرف = في الأجر، وأن أجر الخادم كأجر مالكه، وأن ثواب الزوجة كثواب الزوج، بل المراد أن كل واحد يحرز ثواب عمله كما يدل حديث عائشة رضي الله عنها في الباب، وأما ما في "سنن أبي داود" مرفوعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإن أنفقت من غير أمره فلها نصف أجره إلخ، ففيه إشكال؛ فإن المنفي إما أمر صريح أو أعم من الأمر صراحة أو دلالة، فإن كان الأول فكيف التنصيف؟ وإن كان الثاني فكيف الأجر فضلاً عن النصف؟ بل يكون عليها وزر في هذه الحالة. وأقول: إن المنفي الأمر الصريح، وأما التنصيف فمن أجر عملها معه، أي لها أجر عملها، وأما النصف فبمعنى الحصة، وقد ثبت النصف بمعنى الحصة كما في:

إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع

وكذلك في:

إذا نصف من الشعبان ولى فواصل شرب ليلك بالنهار

فحاصل الحديث أن المرأة تحرز أجر عملها، والزوج يحرز أجر عمله.

(٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

عرف سهر

.....

سهر: قوله: في صدقة الفطر: قد اختلف فيها في ثلاث مقامات، الأول: في فرضيتها، ففرض عند الشافعي، وواجب عند أبي حنيفة. والثاني: في من يجب عليه، فعند الشافعي: على كل مسلم، وعند أبي حنيفة: على من له نصاب وإن لم يحل عليه الحول. والثالث: في قدر الواجب، فعند الشافعي: هو الصاع من كل شيء، وعند أبي حنيفة: نصف صاع من برّ أو زبيب، وصاع من غيرهما.

ثم اختلاف رابع لا يختصّ بصدقة الفطر، وهو الاختلاف في كمّية الصاع، فعند أبي حنيفة: ثمانية أرطال، وهو العراقي، وعند الشافعي: خمسة أرطال وثلث، وهو المدني. (التقرير) قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في "اللمعات شرح المشكاة": اعلم أنه قد وقع في بعض الأحاديث نصف صاع من البرّ، لكن بلفظ "مدّان من قمح"، والصاع أربعة أمداد، وقد جاء في بعضها: "نصف صاع من قمح"، وفي بعضها: "نصف صاع من برّ" صاع منه من اثنين، وفي بعضها: "صاع" مطلقًا، وفي بعضها: "صاع من طعام، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر أو أقط أو من زبيب"، فقيل: المراد بالطعام الحنطة على ما هو المتعارف وبقرينة مقابلتها بالأشياء المذكورة، وقيل: المراد به الذرة؛ لأنه كان متعارفًا عند أهل الحجاز في ذلك الوقت، وكان غالب أقواتهم. =

عرف: **ضبط كلمة الفطرة واختلاف الأئمة في سبب صدقة الفطر**: قوله: باب إلخ: في "المُغرِب" أن الفطرة بالتاء بهذا المعنى - أي صدقة الفطر - ليس بثابت في اللغة، بل اللغة صدقة الفطر بدون التاء، ولما أضاف الشريعة الصدقة إلى الفطر دل على أن الفطر سبب؛ فإن الإضافة من علامات السببية كما في الأصول، ثم السبب عند أبي حنيفة رحمه الله فطر صبح يوم العيد؛ لأن شأن هذا الفطر جديد، وقال الشافعي رحمه الله: إن السبب فطر آخر مغرب رمضان، وتدار الأحكام على هذا الاختلاف، ووجه مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن فطر المغرب شأنه مثل شأن سائر الإفطارات، بخلاف فطر صبح يوم العيد.

الاختلاف في الأحكام الخمسة لصدقة الفطر: وينبغي للخطيب أن يذكر في خطبته جواب سؤالات: على من تجب؟ كم تجب؟ عمن تجب؟ مم تجب؟ متى تجب؟ أما الأول أي على من تجب، فعلى مالك النصاب ولو غير نام عندنا، وأما عند الشافعي رحمه الله: فعلى من له فاضل من قوت يوم وليلة.

وأما عمن تجب؟ فعن أولاده الصغار والعبيد ولو كانوا كافرين، هذا عندنا، ووافقنا البخاري في الصدقة عن العبيد الكافرين؛ لأنه بوّب أولاً على العبيد بقيد المسلم، ثم بوّب على العبيد بدون قيد المسلم، [وتحيّر الناس من تبويب البخاري مرتين، قال ابن المنير المالكي محشي البخاري: إن غرض البخاري من الأول أن لا يصدق من العبد الكافر، ومن الثاني بيان لزوم الصدقة أو لا، وقال ابن رشيد صاحب "تراجم البخاري": إن البخاري لعله أشار إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعندي قوله صحيح؛ لأن البخاري تلميذ إسحاق رحمه الله، ولا يقلد أحدا، ولو قلد قلد شيخه إسحاق رحمه الله.] =

.....

سهر = والواجب عند الأئمة الثلاثة هو الصاع من كل منها، وعندنا - وعليه سفيان الثوري وابن المبارك - : نصف صاع من برّ، أو صاع من شعير أو تمر، والذي وقع في الحديث من مطلق الصاع فمحمول على التطوّع، كما جاء عن علي ﷺ في رواية "النسائي" أنه قال في نوبة خلافته: إن الواجب نصف صاع من برّ، أو صاع من تمر أو شعير، أما إذا وسع الله عليكم فاجعلوها صاعًا من برّ وغيره، وفي لفظ لأبي داود: فلما قدم علي رأى رخص السعر، فقال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموها صاعًا من كل شيء، ولا شك أن الصاع الذي قال به علي ﷺ كان تطوعًا، فالذي وقع في زمان النبوة كان تطوعًا أيضًا.

وذكر بعض الأئمة أن الواجب في زمن النبوة كان صاعًا من برّ أو تمر أو شعير، فأخذ الناس بعده نصف صاع من برّ؛ لكونه معادلاً في القيمة بصاع من تمر أو شعير، والصواب عندنا هو الأول. وقال في "الهداية": مذهبنا مذهب جماعة من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون، والزيادة محمول على التطوّع، والتمر عند أبي حنيفة في حكم الشعير، والزبيب في حكم البرّ، وعندهما الزبيب في حكم الشعير، وعليه ظاهر الحديث، انتهى كلام الشيخ.

عرف = وأما كم تجب؟ فالصاع عند أبي حنيفة ﷺ في بعض الأشياء، ونصف صاع في بعض الأشياء، وقال الشافعي ﷺ: يجب الصاع من كل شيء. وأما مم تجب؟ فبأن يعطي الحنطة أو الشعير أو الأقط أو قيمتها. وأما متى تجب؟ فعند أبي حنيفة ﷺ بعد صبح يوم العيد، وعند الشافعي ﷺ بعد غروب ذُكاء آخر رمضان، وأما اختلاف أن النصاب شرط الصدقة عندنا لا عند الشافعي، فتمسك الأحناف بحديث البخاري: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنًى، أي يبقى الغنى بعد الصدقة.

أقول: إن التمسك بهذا ليس بظاهر؛ فإنه استدلال بالأعم من الأعم، والخارج من الأحاديث عدم اشتراط النصاب في الأضحية وصدقة الفطر. وأقول: إن غاية مسكة استدلالنا أن يقال: إن الشريعة تسمي صدقة الفطر بالزكاة؛ فإنه روي في خارج الصحاح الستة أن آية ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (الأعلى: ١٤) في صدقة الفطر، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الأعلى: ١٥) في صلاة العيد، والرواية قوية مرسلة، وكما في حديث الباب تلقيب الصدقة بالزكاة، وكذلك في أحاديث أخر، فإذن نقول: إن الزكاة المعروفة زكاة الأموال، وصدقة الفطر زكاة الأبدان، وفي حديث "المشكاة": أن صدقة الفطر طهرة النفس، فدل على أنها زكاة الأبدان، فإذا كانت الصدقة زكاة، يشترط النصاب فيها، كما في زكاة الأموال، ويشير إلى هذا ما قال أصحابنا: إن في عبيد التجارة زكاة فقط لا صدقة الفطر، وهذا غاية المسكة، وللعامل أن يضحي ويتصدق بصدقة الفطر مما تيسر له.

أقول أيضاً: إن ما في "فتح الباري" يشير إلى ما قلت: إن صدقة الفطر زكاة، وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر في المدينة، ثم بعده نزل الزكاة، ولم ينه عن الصدقة، فقول الصحابي يشير إلى المعادلة بين الصدقة والزكاة، وأعله الحافظ في موضع، وقواه في موضع آخر.

٦٦٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَتَكَلَّمَ،.....

عرف حلي

عرف: **اختلاف الأئمة في مقدار صدقة الفطر**: قوله: صاعا من طعام إلخ: قال الشافعية: إن في صدقة الفطر صاعاً من كل شيء، وفي كفارة اليمين مدين من كل شيء، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن في الصدقة صاعاً من بعض الأشياء، ونصف صاع من بعض الأشياء مثل الحنطة، وأما الزبيب ففيه روايتان: المشهورة نصف صاع، وفي الشاذة صاع، صححها البهنسي كما في "الدر المختار"، وأخذها أبو اليسر البزدوي، وقال: إنها معمولة بها، وقال ابن عابدين رحمه الله: لا يمكن للبهنسي التصحيح؛ فإنه ليست له مرتبة التصحيح، والمختار أن يجمع بين الروايتين، أي الاختلاف بحسب الاختلاف في القيمة، وأما باقي الأشياء المذكورة في حديث الباب فليس لنا خلاف، وقال الشافعية في حديث الباب: إن المراد من الطعام الحنطة. أقول: قال الزرقاني شارح "موطأ مالك": إن المراد من الطعام الذرة (مكي)، وكانت الحنطة قليلة في الحجاز، وأيضاً في "صحيح البخاري" ما يدل صراحة على خلاف قول الشافعية؛ فإنه قال أبو سعيد: طعامنا الشعير والتمر والزبيب، وأغمض الحافظ عن هذه الرواية.

أدلة الأحناف في المقدار: وأما أدلتنا فما في "معاني الآثار" روايات تدل على نصف صاع حنطة رفعاً ووقفاً، وفي بعض الطرق حجاج بن أرطاة، وهو متكلم فيه، ومع ذلك حسَّن الترمذي أحاديث حجاج بن أرطاة في مواضع تزيد على عشرين، ولنا أيضاً ما في "معاني الآثار" عن الخلفاء الثلاثة من الشيخين وعثمان رضي الله عنهم، وذكره عثمان رضي الله عنه في خطبته على المنبر. وأما المرفوع فلنا ما ذكره صاحب "الهداية" رواية ثعلبة بن أبي صُعَير، وأخرجها أبو داود بسند حسن، ولنا ما أخرج الزيلعي مرسل سعيد بن المسيب - ومراسيله مقبولة عند الشافعي أيضاً - وأحاله إلى الطحاوي، [وقال الزيلعي: قال ابن عبد الهادي الحنبلي: إن سنده كالشمس في "كتاب التحقيق"، وأيضا في سنده الشافعي] ولم أجده في النسخة المتداولة في أيدينا لـ"معاني الآثار"، ولا بد من كونه في "الطحاوي"، ولعل في نسختنا سقطاً، نعم في "معاني الآثار" حديث آخر لنا بسند من ربيع الجيزي وربيع المؤذن، وإذا كان مروياً بسند، - وسيما هو مرسل سعيد بن المسيب وافقه فتيا السلف - يكون مقبولاً بلا ريب.

حلي: قوله: صاعًا من طعام: قلت: محمول على الاستحباب، أو يراد بالطعام غير الحنطة، كما في رواية "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" في هذا الباب، أو يقال: قوله: "نخرج" لا يستلزم وجوبه.

فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ رضي الله عنه: فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ.

حلي شيخ — حنطة — في القيمة

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ إِلَّا مِنَ الْبُرِّ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ. وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

حلي: قوله: إني لأرى مدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر: قلت: صريح في كون الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان، فالصاع ثمانية أرطال، وهو مذهب الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه، فكان كالإجماع.

شيخ: قوله: إني لأرى مدين: اعتبر أبو حنيفة في أداء صدقة الفطر نصف صاع من بر، وقال الشافعي بالصاع كما في بقية الأطعمة، وما استدلّ به أبو حنيفة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه حديث مرفوع، وأقوال الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، واستدلّ الشافعي بحديث أبي سعيد الخدري على مذهبه، وأيّده به. وقال شيخنا مدّ ظلّه: لا يصحّ استدلال الشافعي بهذا الحديث أصلاً؛ فإن لفظ الطعام مشترك بين الأطعمة، فكيف يصحّ الحنطة بخصوصيته، والمتبادر عما في زمن النبي ﷺ يقتضي أن يراد به غير الحنطة؛ لأن الحنطة كانت قليلة في زمن النبي ﷺ، والذرة كانت كثيرة، فالمتبادر يقتضي أن يراد به الذرة، فإرادة الشافعي الحنطة من اللفظ المشترك مع رجحان خلافها لا سبيل إليه، وأما خلاف أبي سعيد عن حكم معاوية فلا نسلّم، كما سنبيّن إن شاء الله، ولو سلّم أن أبا سعيد خالف معاوية فإنا نختار فتوى معاوية في مقابلة أبي سعيد الخدري؛ لأن معاوية فقيه مجتهد؛ لأن النبي ﷺ قال في حقّه: إنه فقيه، وعمل على فتواه جميع الصحابة والتابعين الذين كانوا حضورًا في مجلس تخطيب معاوية رضي الله عنه، كما قال الترمذي رحمه الله في كتابه، فأخذ الناس بذلك، ولم ينكر أحد من الصحابة والتابعين على معاوية، وأخذوا قوله بلا إنكار ودليل، فإنكار أبي سعيد في مقابلة جم غفير من الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين لا يسمع، وأيضًا لا نقول: إن أبا سعيد خالف معاوية؛ فإنه ليس في الحديث ما يشعر على إنكار أبي سعيد لمعاوية، بل في الحديث بيان فعل أبي سعيد أنه كان يخرج صاعًا، وفعله لا يدلّ على خلاف فتوى معاوية؛ لأنه يجوز أن يعمل أبو سعيد على العزيمة، وإن كان الواجب نصف صاع، كما يدلّ عليه قوله: وقد وسع الله على الناس فلم تضيقوا؟ يعني نصاب نصف الصاع من البر كان بوجه عدم وجود الحنطة، وأما اليوم فقد وسع الله على عباده، فلا حرج في أداء صاع تام تطوّعًا، ومثله لا ينكره أبو حنيفة أيضًا؛ لأن التطوّع ليس له حدّ، والله تعالى أعلم بالصواب.

٦٦٣ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ (سهر) مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ (عرف) مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ (عرف) أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ: مُدَّانِ (حلي) مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ (سهر)». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (عرف) حَسَنٌ.*

٦٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (كندم)، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. (عرف حلي)

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غَرِيبٌ حَسَنٌ»: [وَرَوَى عُمَرُ بْنُ هَارُوْنَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: «عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ مِيْنَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيْثِ. حَدَّثَنَا جَارُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ هَارُوْنَ هَذَا الْحَدِيْثَ.]

سهر: قوله: فجاج: [جمع فج، الطريق الواسع.] قوله: طعام: [أي كل ما يؤكل من الحبوب.]

عرف: المراد من "كل مسلم": قوله: على كل مسلم إلخ: إن كان المراد منه: عمن تجب الزكاة؟ فيخالفنا الحديث، وإن كان المراد: على من تجب عليه، فلا. أقول: إن المراد: على من تجب؟ ولا يخالف.

قوله: حر أو عبد: لأنّ المذكور في الحديث عمن يلزم، والله أعلم.

قوله: غريب حسن: الرجال ثقات إلا سالم بن نوح العطار، وهو أيضاً من رجال "مسلم".

قوله: فعدل الناس إلى نصف إلخ: لا يدل على أنه ﷺ كان أمر بصاع من حنطة.

حلي: قوله: مدان من قمح أو سواه صاع من طعام: قلت: فيه دليل الحنفية، ويستدل به أيضًا على ما في الحاشية الماضية.

قوله: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر: قلت: هذا رأي الراوي.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

٦٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ[عرف] الْمُسْلِمِيْنَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَاه مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ أَيُّوْبَ، وَزَادَ فِيْهِ: «مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ». وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، وَلَمْ[حلي] يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ».

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيْدٌ غَيْرُ مُسْلِمِيْنَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوْا غَيْرَ مُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ.

عرف: **اختلاف الأئمة في الصدقة عن العبد الكافر**: قوله: من المسلمين إلخ: قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه رحمهما الله: إن العبد الكافر يتصدق عنه مولاه، وأشار البخاري إلى مذهبنا، بل إنه اختار مذهبنا، وقال الحجازيون: لا صدقة إلا عن العبيد المسلمين، وقال ابن دقيق العيد: إن زيادة "من المسلمين" تفرد بها مالك، ويشير إليه كلام الترمذي، وقد وجدت متابعات عن ستة رجال منهم عمر بن نافع في "البخاري"، وضحاك بن عثمان في "مسلم"، ذكره النووي وزاد عليه الحافظ في "النكت على ابن الصلاح".

الجواب عن حديث الباب: وأما الجواب من جانبنا فنقول: إن قيد "المسلمين" قيد "على من تجب"، لا قيد "عمن تجب"، نقله الطحاوي، والكلام صحيح عربية بلا تكلف، وأيضاً نقول: إن راوي حديث الباب ابن عمر ﷺ، وفي "فتح الباري" في غير باب الصدقة: أن ابن عمر ﷺ كان يتصدق من عبيد الكفار، هذا، والله أعلم.

حلي: قوله: ولم يذكروا فيه "من المسلمين": قلت: المطلق يحمل على إطلاقه، فوجب الجمع بينهما بالعمل بهما.

(٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عرف

٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَبُو عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ.

المشي أول النهار

(٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ عرف

٦٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

سهر مصغرا

سهر

سهر: قوله: حجية: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وتشديد الياء تحتها نقطتان. (الجامع)

قوله: قبل أن تحل: أي قبل أن يجيء وقتها، من حلول الأجل: مجيئه.

عرف: **استحباب أداء صدقة الفطر قبل الصلاة وأفضلية الصدقة في رمضان:** قوله: باب إلخ: يستحب أداؤها قبل الصلاة، ولو أداها بعد صلاة العيد كان أداء لا قضاء، وفي الصحيحين: أن يده عليه السلام كان أجود من الريح المرسلة في رمضان، فدل على أن الصدقة أفضل في رمضان، وكذلك ذو الحجة، وكان السلف أيضاً يزكون في رمضان.

حكم تعجيل الزكاة: قوله: باب إلخ: يصح إذا كان مالك نصاب، ثم له شروط، وأما جواز التعجيل فلأنه إذا ملك النصاب فحصل نفس الوجوب.

اختلاف العلماء في وجوب الأداء ونفس الوجوب: واعلم أن وجوب الأداء ونفس الوجوب شيء واحد عند البعض، ولا فرق بينهما، وإليه ميلان صاحب "البدائع"، قال: إليه ميلان مشايخنا أي ما وراء النهر، وقيل: إن بينهما فرقا.

٦٦٨ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ (سهر قوت)، عَنْ حُجْرٍ العَدَوِيِّ (سهر قوت)، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنه: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ» (عرف).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. لَا أَعْرِفُ حَدِيْثَ تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيْثِ إِسْرَائِيْلَ عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَحَدِيْثُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ الحَجَّاجِ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ الحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا، فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا. وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: ابن جحل: بفتح الجيم وسكون المهملة، الأزدي البصري، ثقة من السادسة. (التقريب)
قوله: عن حجر العدوي: قيل: هو حُجيّة بن عدي، وإلا فمجهول، من الثالثة. (التقريب)

قوت: قوله: ابن جحل: بتقديم الجيم على الحاء المهملة.
قوله: حجر: بتقديم الحاء المهملة المضمومة، على الجيم، وآخره راء. قال في "الميزان": لا يعرف، تفرد به الحكم ابن حجل، وليس لهما في الكتب إلا هذا الحديث عند المصنف.

عرف: **بيان زكاة العباس وخالد بن الوليد** رضي الله عنهما **وابن جميل**: قوله: زكاة العباس عام الأول للعام: **كان عمر** رضي الله عنه **عامله** عليه الصلاة والسلام، **فذهب إلى العباس وخالد وابن جميل، فلم يعطوه الزكاة، فشكا الفاروق الأعظم إليه** عليه الصلاة والسلام، **فقال النبي** ﷺ: أما خالد فإنكم تظلمونه؛ لأنه تصدق بجميع ماله في بيت المال، وأما العباس فأخذت منه زكاة عامين، وأما ابن جميل فما أعطى إلا أنه تعالى أعطاه الله مالاً، **ثم أتى ابن جميل بزكاته، فما أخذها** عليه الصلاة والسلام، **وما أخذ الشيخان** رضي الله عنهما **في عهد خلافتهما.**

(٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ المَسْأَلَةِ سهر

٦٦٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ». سهر عرف الاحتطاب: أخذ الحطب

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَمَسْعُوْدِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَثَوْبَانَ وَزِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ وَأَنَسٍ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَقَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَسَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم. بفتح المثلثة وسكون الواو

سهر: قوله: النهي عن المسألة: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، واختلفوا في أنه حرام أو حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: أن لا يذلّ نفسه، ولا يلحّ في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق، كذا في "اللمعات".

وفي "الدر المختار": ولا يحل أن يسأل شيئًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله؛ لإعانته على المحرم، ولو سأل الكسوة؛ لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم جاز لو محتاجًا.

قوله: تعول: [عال عياله: إذا قام بما يحتاجون من نفقة وكسوة وغيرهما.]

عرف: **اختلاف العلماء في شرح "اليد العليا"**: قوله: فإن اليد العليا إلخ: اختلفوا في تفسير الحديث، فقيل: إن العليا المنفقة والسفلى الآخذة، ويؤيده ما في "سنن أبي داود" عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال المحدثون: إنه موقوف، وإلى هذا التفسير يشير أكثر الأحاديث، وقيل: إن العليا المتعففة والسفلى السائلة، ويشير إليه ما في "سنن أبي داود" ولكنه ليس في أكثر طرق هذا الحديث، وقيل: إن العليا يد الله والسفلى يد الخلق، وموهم هذا التفسير حديث: يد الله هي العليا إلخ

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيْثِ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ.

٦٧٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: كدّ يكدّ بها الرجل وجهه: الكدّ الإتعاب، "كدّ في عمله" إذا استعجل وتعب. وأراد بالوجه ماءه ورونقه، كذا في "المجمع"، وورد: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، أي خدوش، وكل أثر من خدش أو عضّ فهو كدح.

قوله: سلطانا: [أي ذا ملك وسلطنة بيده بيت المال فيطلب حقه منه. (اللمعات)]

قوت: قوله: إن المسألة كد: بفتح الكاف وتشديد الدال. وفي رواية أبي داود: "كدُوح" بضم الكاف والدال وحاء مهملة. وقد ذكر اللفظين معًا أبو موسى المديني، في ذيله على "الغريبين"، وفسَّر الكدوح بالخدوش في الوجه، والكد بالتعب والنصب. قال العراقي: ويجوز أن يكون الكدوح بمعنى الكد، من قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ﴾ وهو السعي والحرص.

قوله: وجهه: قال العراقي: المراد بالوجه ماؤه ورونقه.

قوله: إلا أن يسأل الرَّجل سُلطانًا: قال الخطابي: أي ولو مع الغنى يسأله حقه من بيت المال؛ لأنَّ السؤال مع الحاجة دخل في قوله: "أو في أمر لا بد منه".

عرف: جواز السؤال من السلطان: قوله: يسأل الرجل سلطاناً: لأن السلطان عنده حقوق المسلمين في بيت المال، كما قال الغزالي في "الإحياء"، وقيل: إن السؤال من السلطان ليس فيه إذهاب العِرض وإن لم يكن له حق في بيت المال، والله أعلم بالصواب.

* * * *